펀드투자권유자문인력

1과목 펀드 일반

01. 펀드 법규
02. 금융소비자보호법규
03. 직무윤리
04. 투자자분쟁예방
05. 자금세탁방지제도

학습 가이드

- 펀드 투자 관련 총론 개념의 과목입니다.
  출제비중이 60%로 당락을 결정지을 수 있고
- 다른 과목 학습의 기초가 되는 중요한 과목이기 때문에
- 주요 핵심내용은 물론 세부적인 부분까지 꼼꼼하게
  정리해 두어야 합니다.

과목명		세부 과목 내용	출제문항	예상문항
제1과목	펀드 일반 1	펀드 법규	13	9
		금융소비자보호법		4
		직무윤리	15	8
		투자자 분쟁예방		4
		자금세탁 방지제도		3
	펀드 일반 2	펀드 영업 실무	8	4-5
		펀드 세제		3-4
		펀드 구성·이해 1	16	9
		펀드 구성·이해 2		7
		펀드 운용	4	
		펀드 평가	4	
	소계			60

과목명 : 법규 (13문제)

Chapter 1. 총설

1. 투자펀드의 특징

① 집단성·간접성 : 자금 제공자와 운용자 분리, 자금의 집합운용, 투자자는 소극적 역할
② 실적배당원칙 : 운용실적은 펀드 투자자에게 귀속
③ 투자자평등의 원칙 : 투자자는 투자지분에 따라 동등한 권리 보유
④ 펀드 자산의 분리 : 펀드 운용자의 고유재산과 엄격히 분리(신탁과 회사 제도 이용)

2. 투자펀드의 분류

1) 법적형태

① 신탁형(투자신탁)
② 회사형(투자회사, 투자유한회사, 투자합자회사, 투자유한책임회사)
③ 조합형(투자조합, 투자익명조합)

2) 운영구조

환매 가능 여부에 따라 개방형, 폐쇄형(90일 이내 상장의무, 비유동성자산 투자 가능)

3) 모집방식

공모펀드와 사모펀드(일반투자자 49인 이하, 기관을 제외한 전문투자자를 포함하는 경우 100인까지 가능, 투자자의 자격 적격투자자로 제한)

4) 적용법률

내국펀드(역내펀드), 외국펀드(역외펀드)

•

Chapter 2. 집합투자기구

자본시장법상 집합투자기구

① 2인 이상의 투자자에게 판매할 것
② 투자자로부터 모은 금전 등을 집합하여 운용할 것
③ 투자자로부터 일상적인 운용지시를 받지 않을 것
④ 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득, 처분 그 밖의 방법으로 운용할 것
⑤ 운용결과를 투자자에게 배분하여 귀속할 것
※ 무인가영업행위 금지

집합투자기구의 구조

1. 투자신탁

① 집합투자업자 : 투자신탁의 설정·해지, 투자신탁재산 투자·운용, 수익증권 발행
② 신탁업자 : 투자신탁재산의 보관관리, 집합투자업자의 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분, 환매대금 및 이익금의 지급, 집합투자업자의 감시
③ 수익자 : 원본상환 및 이익분배 시 투자지분에 따른 권리 보유, 언제든지 환매청구 가능

2. 투자회사

① 투자회사(서류상 회사, Paper Company) : 투자업무 외의 업무 금지, 본점 이외의
② 영업소 설치 금지, 직원 고용 및 상근임원 배치 금지, 모든 업무를 외부 전문가에게 위탁
③ 신탁업자 : 투자회사 재산의 보관, 투자신탁의 신탁업자에 상응하는 감시의무 부여
④ 투자자 : 투자회사가 발행하는 주식을 취득함으로써 주주의 지위를 취득

투자신탁의 수익자총회

1. 구성 : 전체 수익자로 구성

2. 의결사항

- 합병, 환매연기, 신탁계약의 주요 내용 변경 등

① • 보수 기타 수수료 인상
• 신탁업자, 신탁계약기간, 집합투자업자의 변경
• 환매대금 지급일 연장
② • 투자신탁 종류, 주된 투자대상자산, 투자대상자산에 대한 투자한도의 변경
• 개방형 펀드의 폐쇄형 펀드로의 변경

단, 수익자보호 및 펀드재산의 안정적인 운용을 해칠 우려가 없는 경우로서 금융위가 고시하는 경우에는 ②의 사항은 결의사항에서 제외된다

3. 소집

① 집합투자업자 소집이 원칙, 총회일 2주 전 총회소집 서면통지(전자등록기관에 위탁)
② 신탁업자 및 5% 이상 보유 수익자의 소집 요구 가능, 요구시 1개월 이내에 소집

4. 의결
① 출석 수익자 의결권의 과반수와 발행 수익증권 총좌수의 1/4 이상의 수로 의결
② 신탁계약으로 정한 결의사항 : 출석 수익자 과반수와 총좌수 1/5 이상으로 의결
③ 수익자총회에 출석하지 않고 서면에 의한 의결권 행사 가능

5. 연기수익자총회
① 결의가 이루어지지 않은 총회일로부터 2주 이내에 연기수익자총회 재소집 가능
② 출석 수익자 과반수와 총좌수 1/8, 신탁계약으로 정한 사항은 과반수와 1/10로 의결

6. 반대매수청구권
① 신탁계약의 변경, 투자신탁 합병결의 시 결의에 서면으로 반대한 수익자는 집합투자업자에게 수익증권 매수 청구 가능
② 결의일로부터 20일 이내 매수 청구하면, 펀드재산으로 매수 청구기간 만료일로부터 15일 이내 매수 의무

투자회사

1. 이사 : 집합투자업자인 법인이사 1인과 감독이사 2인 이상으로 구성
2. 이사회 : 소집은 각 이사가 하며, 과반수 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 의결

집합투자기구의 설립 및 등록

1. 설립
① 투자신탁 : 집합투자업자가 신탁업자와 신탁계약을 체결함으로써 설립
② 투자회사 : 1인 이상의 발기인이 정관 작성·기명날인함으로써 설립(발기설립만 가능)
- 발기인에 대해서는 일반적인 결격사유만 있고 특별한 자격요건은 없음

2. 등록
1) 등록의무 : 투자신탁·익명투자조합은 집합투자업자, 회사형펀드·조합은 집합투자기구(펀드)
2) 등록요건
① 집합투자업자, 신탁업자, 투자매매·중개업자가 업무정지 기간 중에 있지 않고, 펀드가 자본시장법상 적법하게 설정·설립되어야 하며, 집합투자규약이 법령을 위반하거나 투자자의 이익을 명백히 침해하지 않을 것
② 투자신탁: 집합투자업자의 집합투자증권 매수 규모·기간 등이 금융위의 기준을 충족, 집합투자업자가 운용하는 원본액이 50억원 미만인 집합투자기구의 비율이 100분의 5 이하일 것
③ 투자신탁 외의 펀드는 자본금 또는 출자금 1억원 이상
3) 등록사항 변경 : 변경일로부터 2주 이내에 금융위에 변경등록
4) 증권(정정)신고서가 수리된 때 등록(변경등록)된 것으로 의제
5) 사모펀드 : 설정·설립한 날부터 2주 이내에 사후 보고
단, 투자자 보호를 해칠 우려로 대통령령이 정하는 경우에는 지체 없이 보고

Chapter 3. 집합투자증권의 발행·판매·환매

집합투자증권의 발행

1. 투자신탁 수익증권

① 신탁업자의 확인을 받아 집합투자업자가 발행
② 발행가액은 금전납입이 원칙이나 사모인 경우 전원이 동의하는 경우 현물납입 가능
③ 무액면, 기명식, 예탁결제원 명의 일괄예탁발행, 발행가격은 기준가격에 기초

2. 투자회사 주권

① 이사회가 결정하여 투자회사가 발행, 보통주로만 발행
② 무액면, 기명식, 예탁결제원 명의 일괄예탁발행, 발행가격은 기준가격에 기초

집합투자증권의 공모발행

1. 증권신고서 (공모금액 10억 이상 시)

① 금융위에 증권신고서 제출 후 수리 전에는 집합투자증권의 모집 및 매출 금지
② 제출의무 : 법인형은 당해 집합투자기구(펀드), 비법인형은 당해 집합투자업자
③ 효력발생 : 금융위에 수리된 날로부터 원칙적으로 15일 후, 정정신고는 3일 후
④ 일괄신고 : 개방형펀드의 경우 발행예정기간, 발행예정금액 범위 내 일괄신고 가능

2. 투자설명서

① 법정 투자권유문서 : 증권 공모 시 반드시 투자설명서에 의하여 청약 권유
② 투자설명서(효력발생 후), 예비투자설명서(효력발생 전), 간이투자설명서(효력발생 전·후)
③ 투자자에게 반드시 투자설명서 교부, 대면이 아닌 전자문서 등으로 교부 가능
④ 교부면제 : 전문투자자, 거부의사 표시, 취득한 집합투자증권을 계속하여 추가 취득
⑤ 매년 1회 이상 정기적으로 투자설명서 갱신
⑥ 변경 등록 시 5일 이내에 투자설명서 갱신

집합투자증권의 투자권유

1. 투자권유준칙

① 투자권유준칙 : 투자권유를 함에 있어 그 임직원이 준수해야 할 구체적인 기준 및 절차
② 파생상품 등에 대하여는 투자목적, 재산상황, 투자경험 등을 고려한 차등화된 투자권유준칙 마련
③ 금융투자협회는 공통으로 사용할 수 있는 표준투자권유준칙 제정

2. 투자권유대행인

① 정의 : 금융투자회사로부터 위탁을 받아 금융투자상품의 투자권유를 수행하는 자
② 등록 : 금융위 등록업무를 위탁받은 금융투자협회에 등록
③ 금융투자업자는 투자권유대행인 외의 자에게 투자권유를 대행하게 하는 행위 금지

집합투자증권의 판매보수와 판매수수료 및 판매가격

1. 판매보수

① 지속적인 용역의 대가로 매일 펀드재산 규모에 비례하여 집합투자기구로부터 취득
② 한도 : 집합투자재산의 연평균가액의 1.0%
③ 다만, 투자기간에 따라 판매보수율이 감소하는 경우로서 2년을 넘는 시점에 적용되는 판매보수율이 1.0%미만인 경우 그 시점까지는 1.5%

2. 판매수수료

① 판매 행위에 대한 대가로 투자자에게 직접 취득(일회성), 일시·분할 취득 가능
② 납입금액 또는 환매금액의 2.0% 한도
③ 판매방법, 투자매매업자·투자중개업자, 판매금액, 투자기간 등을 기준으로 차등하여 취득 가능

3. 판매가격

① 금전 납입 후 최초로 산정되는 기준가격으로 판매(환매가격은 최초를 요하지 않음)
② 기준시점 이후 금전 납입 : 제3영업일에 공고되는 기준가격 적용
③ MMF의 급여이체, 금융투자상품의 환매 : 금전 납입일에 공고되는 기준가격 적용
④ 판매회사의 변경 : 변경 효력이 발생하는 날에 공고되는 기준가격 적용

집합투자증권의 환매

1. 환매방법

① 집합투자재산으로 보유 중인 금전 또는 집합투자재산을 처분하여 조성한 금전으로 지급이 원칙
② 집합투자자 전원의 동의를 얻은 경우 보유 집합투자재산으로 지급 가능
③ 환매청구받은 집합투자증권의 자기 취득 및 타인에게 취득 권유 금지

예외1) MMF의 당일가격 적용
Max[MMF 판매규모의 5%, 100억원] 범위 내에서 개인투자자로부터 매수하는 경우
예외2) 금액기준으로 환매를 청구함에 따라 일부를 불가피하게 매수하는 경우

2. 환매대금 지급기간

- 환매청구 후 15일 이내에 지급이 원칙

- 예외1) 자산총액의 10%를 초과하여 시장성 없는 자산에 투자
- 예외2) 자산총액의 50%를 초과하여 외화자산에 투자
- 예외3) 사모재간접집합투자기구
- 예외4) 부동산·특별자산투자 재간접집합투자기구

3. 환매연기

1) 자산의 처분이 불가능한 경우 등의 사유로 일정기간 환매를 중단하는 것

2) 환매연기 사유
① 자산의 처분이 불가능
② 투자자간의 형평성 저해
③ 투자매매·중개업자·집합투자업자·신탁업자·투자회사 등의 해산
④ 교차판매 (외국정부와의 펀드 교차판매협약에 따른 판매)펀드의 환매청구금액이 펀드 자산총액의 10% 초과

3) 환매연기 절차 : 환매연기 결정일로부터 6주 이내에 집합투자자총회에서 의결
4) 일부에 대한 부분환매연기, 정상자산과 분리하는 펀드분리 가능
(정상펀드는 판매 및 환매 재개 가능)

4. 환매가격

① 환매청구일 후에 산정되는 기준가격(최초일 것을 요하지는 않음)
② MMF의 자동이체, 금융투자상품으로의 이체 : 환매청구일에 공고되는 기준가격 적용

5. 환매수수료

① 환매제한 기간 이내 환매 시 투자자가 부담, 집합투자재산으로 귀속
② 환매금액·이익금 등 기준으로 부과, 이익분배금은 합산하고 세금·수수료는 제외

Chapter 4. 집합투자업자의 영업행위준칙

선관의무 및 충실의무

1. 신의성실의무

① 금융투자업자는 신의성실 원칙에 따라 공정하게 금융투자업무 영위
② 금융투자업을 영위함에 있어 정당한 사유없이 투자자의 이익을 해하면서 자기가 이익을 얻거나, 제 3자가 이익을 얻도록 하는 행위 금지

2. 충실의무

① 투자자에 대하여 선량한 관리자의 주의로서 집합투자재산을 운용
② 투자자의 이익을 보호하기 위해 해당 업무를 충실하게 수행

자산운용의 지시 및 실행

1. 운용대상 자산

① 자본시장법은 투자대상 자산을 한정하지 않고 '재산적 가치가 있는 모든 자산' 으로 규정
② MMF에 대해서는 운용대상 자산 등에 대해 일정한 규제

2. 자산운용의 지시 및 실행

① 회사형 펀드 : 그 자체에 **법인격이 있으므로 집합투자기구의 명의로 신탁업자에게 투자대상자산의 취득 및 처분을 지시, 신탁업자는 지시를 이행**

② **투자신탁 : 법인격이 없으므로 집합투자업자가** 투자대상자산의 취득 및 처분 등에 관하여 운용지시하고, 신탁업자가 그 지시에 따라 거래를 집행

③ 집합투자업자는 자산배분 명세서를 작성하고 이를 유지·관리

3. 투자신탁재산에서의 거래이행 책임

- 집합투자업자 및 신탁업자는 투자대상 자산을 취득 및 처분한 경우 그 이행책임을 부담

자산운용의 제한

1. 동일 종목 증권

- 원칙 : 동일 종목 증권에 자산총액의 10% 초과 투자 금지(위험의 분산)
- 예외
  ① 100% : 국채, 통안증권, 정부 원리금 보증채권 등
  ② 30% : 지방채, 특수채, OECD 회원국 정부 발행채권, 파생결합증권 등
  ③ 시가총액 비중 : 시가총액 비중이 10%를 넘는 지분증권

2. 동일 법인 발행 지분증권

① 동일 법인이 발행한 지분증권 총수의 10% 초과 투자 금지(경영권 보호)
② 모든 펀드로 동일 법인이 발행한 지분증권 총수의 20% 초과 투자 금지(운용사 제한)

3. 파생상품

① 적격요건을 갖추지 못한 거래상대방과의 장외파생상품 거래 금지
  - 적격요건 : 투자적격등급 이상 평가, 투자적격등급 이상의 보증인, 담보 제공
② 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 순자산총액의 100% 초과 금지(사모펀드 400%)
③ 동일 증권을 기초자산으로 한 파생상품 위험평가액이 자산총액의 10% 초과 금지
④ 같은 거래상대방과의 장외파생상품 위험평가액이 자산총액의 10% 초과 금지

4. 부동산

① 국내 소재 부동산의 취득 후 1년 이내 처분 금지
② 개발사업에 따라 조성하거나 설치한 토지·건축물 분양 등의 경우 예외적으로 처분 가능
③ 국외 소재 부동산의 취득 후 집합투자규약으로 정한 기간 이내 처분 금지

5. 집합투자증권

① 동일 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대해 자산총액의 50% 초과 투자 금지
② 동일 집합투자기구에 대해 펀드 자산총액의 20% 초과 투자 금지
③ 동일 집합투자기구 집합투자증권 발행총수의 20% 초과 투자 금지
④ 재간접형펀드(다른 펀드에 40% 이상 투자)에 대한 투자 금지
⑤ 투자대상 집합투자증권의 판매보수 및 수수료 합계 각각 1%, 2% 초과 금지

6. 기타

① 증권총액의 50%를 초과하여 환매조건부 매도 금지
② 증권총액의 50%를 초과하여 증권대여 금지, 증권총액의 20%를 초과하여 증권차입 금지
③ 금전차입은 원칙적으로 금지, 차입상대방이 금융기관이고 자산총액의 10% 한도 내 허용
  - 예외인정사유 : 대량 환매청구, 대량 반대매수 청구로 일시적 매수대금 지급이 곤란한 경우
④ 금전대여는 원칙적으로 금지, 금융기관에 대한 콜론(30일 이내의 단기대출)은 허용
⑤ 해당 집합투자기구 외의 자를 위한 채무보증 및 담보제공 금지

이해관계인과의 거래 등에 대한 제한

1. 이해관계인의 범위

① 집합투자업자의 임직원·대주주·계열회사·계열회사임직원 및 그 배우자
② 집합투자업자의 **집합투자증권을 30% 이상 판매한 투자매매·중개업자**

③ **집합투자업자의 집합투자재산을 30% 이상 보관·관리하고 있는 신탁업자**
④ **집합투자업자가 법인이사인 투자회사의 감독이사 등**

2. 이해관계인과의 거래 제한의 예외

① 이해관계인이 되**기 6개월 이전에 체결한 계약에 따른 거래**
② **증권시장 등 불특정다수인이 참여하는 공개시장을 통한** 거래
③ 일반적인 거래조건에 비추어 집합투자기구에 유리한 거래

3. 집합투자업자 및 그 계열사 발행 증권에 대한 투자 제한

① 집합투자업자 발행 증권 : 취득 금지(투자신탁의 수익증권 제외)
② 집합투자업자의 계열사 발행 증권 : 취득 한도 규제
- 지분증권 : 전체 펀드의 지분증권 투자가능금액의 5%, 각 펀드 자산총액의 25%
- 지분증권 외 증권 : 계열사 전체가 집합투자업자에게 출자한 비율 해당금액

4. 불건전 영업행위 금지

① 매수·매도 의사결정 후 이를 실행하기 전에 집합투자업자 자기계산으로 매수·매도하는 행위
② 자기 또는 관계인수인이 인수한 증권을 집합투자재산으로 매수하는 행위

③ 자기 또는 관계인수인이 인수업무를 담당한 법인의 특정증권에 대한 시세 형성 행위
④ 특정 집합투자기구의 이익을 해하면서 자기 또는 제3자의 이익을 도모하는 행위

⑤ 특정 집합투자재산을 고유재산 등과 거래하거나 담합 등으로 교차하여 투자하는 행위
⑥ 투자운용인력이 아닌 자에게 집합투자재산으로 운용하게 하는 행위

성과보수의 제한

1. 원칙

- 펀드 운용실적에 연동한 성과보수 금지(사모펀드는 가능)

2. 공모 펀드의 성과보수 수수 요건

① 집합투자업자가 임의로 변경할 수 없는 지표·수치를 기준으로 성과보수 산정
② 기준지표보다 성과 낮을 경우, 성과보수 없는 경우보다 적은 운용보수
③ 환매금지형펀드는 최소 존속기한 1년 이상, 기타 펀드는 존속기한이 없을 것
④ 성과보수의 상한을 정할 것

3. 공모 펀드의 성과보수 수수 시 투자설명서 기재사항

① 성과보수 상한, 지급시기, 기준지표 등을 변경하는 경우 집합투자자총회의 결의 필요
② 운용보수와 별도로 성과보수를 정하는 방식과 운용보수가 성과보수로 정해지는 방식으로 구분

③ 환매금지형펀드는 6개월 이상의 기간으로 연 2회 이내, 기타 펀드는 집합투자증권 환매시점에 지급
④ 투자설명서 기재사항 : 산정방식, 한도, 높은 위험 노출 사실, 보수 전체에 대한 내용,
⑤ 기준지표 및 성과보수의 상한, 지급시기, 지급되지 않는 경우, 운용인력 등

의결권 제한

① 펀드가 취득한 주식 등에 대한 의결권은 집합투자업자가 행사
② 의결권 공시대상 : 펀드 자산총액의 5% 이상이거나 100억원 이상 보유한 주식 발행 법인
- 모든 안건에 대해 의결권 행사여부와 내용, 미행사 시 그 사유를 영업보고서에 기재

③ 공시대상 외 : 합병, 영업양수도, 임원의 임면, 정관변경 등 경영권 변경과 관련된 의결권을 행사한 때에 한해 행사내용 및 사유 공시
④ 공시방법 : 직전 년도 4월 1일 부터 1년간 의결권 행사내용을 4월 30일까지 공시

자산운용에 관한 공시

1. 자산운용보고서

① 집합투자업자는 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 자산운용보고서 작성 및 교부
② 작성 및 교부비용은 집합투자업자가 부담하며, 직접 또는 전자우편으로 교부
③ 투자금액 100만원 이하, 전자우편 주소가 없는 경우 수시공시 방법으로 공시에 갈음
④ 수령 거부의사 표시, MMF에 대해 매월 1회 이상 자산운용보고서 공시, 환매금지형 펀드에 대해 3개월에 1회 이상 자산운용보고서 공시, 펀드 평가금액 10만원 이하인 경우 미교부 가능

2. 수시공시

1) 사유 : 투자운용인력의 변경, 환매연기 또는 환매재개 결정 및 그 사유, 부실자산명세 및 상각률, 집합투자자총회 결의 내용 등 발생 시 지체없이 공시

2) 공시방법 : 3가지 모두의 방법으로 이행(3가지 중 1가지 선택 아님)
① 집합투자업자·판매회사·금융투자협회 홈페이지를 이용하여 공시
② 판매회사를 통한 전자우편 공시
③ 판매회사의 본·지점 및 영업소에 게시

3. 집합투자재산에 관한 보고

① 집합투자업자는 매분기 영업보고서를 매분기 종료 후 2개월 이내에 금융위 및 금융투자협회에 제출
② 수시보고 사항 : 펀드의 회계기간 종료, 펀드의 계약기간 또는 존속기간 종료, 펀드의 해지 또는 해산 사유 발생 시 사유발생일로부터 2개월 이내에 금융위·금융투자협회에 결산서류 제출
③ 운용실적 비교공시 : 금융투자협회는 순자산가치 변동명세가 포함된 운용실적 비교 공시

4. 장부서류의 열람 및 공시

1) 투자자는 언제든지 집합투자재산에 대한 장부·서류의 열람 및 등·초본 교부 청구 가능
2) 열람청구 대상 장부 : 집합투자재산명세서, 기준가격대장, 재무제표 및 부속명세서, 운용내역서 등
3) 열람청구에 응하지 않을 수 있는 정당한 사유
① 제공받은 자가 그 정보를 거래나 업무에 이용하거나 타인에게 제공할 것이 뚜렷이 염려되는 경우
② 제공함으로써 다른 투자자에게 손해를 입힐 것이 명백하게 인정되는 경우
③ 해지·해산된 펀드에 관한 장부·서류의 보존기한 경과 등으로 요청에 응하는 것이 불가능한 경우

집합투자기구의 운용 특례

1. 파생상품 운용 특례

① 파생상품에 자산의 10% 초과 투자 가능한 펀드운용 시 계약금액, 위험지표 등 홈페이지 공시

② 장외파생상품에 자산의 10% 초과 투자 가능한 펀드운용 시 위험관리방법 작성 및 금융위원회 신고

2. 부동산 운용 특례

① 금전차입 : 부동산펀드는 순자산총액의 200%, 기타펀드는 보유 부동산 가액의 70% 한도
- 부동산 운용 외 방법으로 운용 금지, 부득이한 경우 일시적 현금성자산 투자 허용

② 금전대여 : 부동산 개발사업 영위 법인에 대해 순자산총액의 100% 한도

③ 부동산 취득·처분시 실사보고서 작성·비치 : 수익에 영향을 미치는 요소

④ 개발사업시 사업계획서 공시 : 자금의 조달·투자 및 회수에 관한 사항, 추정 손익에 관한 사항
- 감정평가법인 등으로부터 사업계획서의 적정성에 대해 확인

⑤ 등기방법 : 부동산 취득 시 신탁원부에 수익자 미기록 가능

Chapter 5. 집합투자기구의 종류

집합투자기구의 종류

1. 증권 집합투자기구
- 집합투자재산의 50%를 초과하여 증권에 투자하는 집합투자기구

2. 부동산 집합투자기구
- 집합투자재산의 50%를 초과하여 부동산 등에 투자하는 집합투자기구

3. 특별자산 집합투자기구
- 집합투자재산의 50%를 초과하여 특별자산(증권 및 부동산을 제외)에 투자하는 집합투자기구

4. 혼합자산 집합투자기구
- 집합투자재산을 운용함에 있어 투자대상 자산의 비율 제한을 받지 않는 집합투자기구

5. 단기금융 집합투자기구
- 집합투자재산 전부를 단기금융상품에 투자하는 집합투자기구

단기금융 집합투자기구(MMF)

1. 단기금융 집합투자기구의 운용

① 집합투자재산 전부를 단기금융상품에 투자하는 집합투자기구
② 개인용 MMF는 3천억원, 법인용 MMF는 5천억원 이하인 경우 추가 설립·설정 금지
③ 집합투자재산의 장부가 평가 가능 : 괴리율 0.5% 벗어날 경우 시가평가로 전환
④ 다만, 펀드재산의 가격변동위험이 크지 않은 경우로서 금융위가 정하여 고시하는 MMF에 한해 장부가로 평가

2. 단기금융상품

① 잔존만기 6개월 이내인 양도성 예금증서
② 남은 만기가 5년 이내인 국채증권
③ 남은 만기가 1년 이내인 지방채, 특수채, 사채권, 기업어음, 어음 등
④ 단기대출, 만기 6개월 이내인 금융기관체신관서에의 예치
⑤ 다른 단기금융집합투자기구의 집합투자증권
⑥ 단기사채
⑦ 환매조건부매수는 남은 만기의 제한을 받지 않음

3. 단기금융 집합투자기구의 운용 제한

① 증권을 대여하거나 차입하는 방법으로 운용 금지
② 원리금, 거래금액, 만기, 거래기간 등이 확정되지 아니한 자산에 투자 금지

③ 남은 만기가 1년 이상인 국채증권에 집합투자재산의 5% 이내로 운용
④ 환매조건부매도는 집합투자기구가 보유하고 있는 증권 총액의 5% 이내로 운용

⑤ 집합투자재산의 남은 만기의 가중평균 기간
- 개인용 MMF는 75일 이내
- 법인용 MMF중 펀드규약에 장부가격으로 평가하지 않음을 명시한 경우 : 120일 이내
  그 밖의 경우 : 60일 이내

⑥ 집합투자재산의 40% 이상을 채무증권에 운용
⑦ 투자대상인 채무증권의 취득 시점의 신용평가등급이 상위 2개 등급 이내

⑧ 동일인이 발행한 채무증권에 대한 투자는 최상위등급 5%, 차상위등급 2% 초과 금지
⑨ 동일인이 발행한 채무증권과 그 자와의 거래금액의 합계액은 10% 초과 금지

⑩ 현금, 국채, 통안채, 잔존만기 1영업일 이내인 자산에 10% 이상 투자
현금, 국채, 통안채, 잔존만기 7영업일 이내인 자산에 30% 이상 투자

4. 외화 단기금융집합투자기구

① 외화로 표시된 단기금융상품에 투자하는 단기금융집합투자기구 허용
② 원화 MMF와 동일 수준의 규제를 원칙으로 하되 외화자산의 특성을 반영하여 일부 규제 조정

③ OECD에 가입국, 중국, 싱가포르, 홍콩 등의 외화 중 하나의 통화로 표시된 단기금융상품에만 투자 (단, 각 MMF별 단일 통화이어야 함)
④ 하나의 MMF에서 원화와 외화 단기금융상품을 함께 투자하지 않을 것

⑤ 신규MMF의 설정요건을 원화에 비해 완화
- 개인투자자 대상 : 원화MMF는 3천억원 이상, 외화MMF는 1천 5백억원 이상
- 법인투자자 대상 : 원화MMF는 5천억원 이상, 외화MMF는 2천 5백억원 이상

이 되지 않을 경우 다른 MMF의 설정 및 설립 금지

특수한 형태의 집합투자기구

1. 환매금지형 집합투자기구

① 환매금지 : 설정일로부터 90일 이내 상장 의무, 존속기간을 정한 펀드만 가능
② 집합투자증권 추가 발행 : 신탁업자의 확인, 이익분배금 범위 내, 투자자 전원 동의, 투자비율에 따른 추가 매수기회 부여

③ 의무대상 : 부동산· 특별자산· 혼합자산 펀드, 시장성없는 자산에 자산총액의 20% 초과 투자
④ 기준가격 산정 및 공고의무 적용 배제

2. 종류형 집합투자기구

① 판매보수, 판매수수료 이외의 비용 차별 금지
② 특정 종류의 투자자만으로 총회개최 가능
③ 비종류형의 종류형으로의 전환, 종류 간 전환 가능, 클래스 수 제한 없음

3. 전환형 집합투자기구

① 전환은 포트폴리오 변경 및 환매수수료 유예, 세트 이탈시 환매수수료 재징수
② 펀드의 법적 형태 동일, 공통으로 적용되는 집합투자규약 있을 것

4. 모자형 집합투자기구

① 운용의 효율성(규모의 경제)이 목적, 하위펀드인 자펀드를 투자자에게 판매
② 자펀드의 모펀드 외의 다른 펀드 투자 금지, 자펀드 외의 자의 모펀드 투자 금지

③ 자펀드와 모펀드의 집합투자업자 동일
④ 기존 펀드의 모자형 펀드로 변경 가능(단순 분리 · 병합 불가)

❖ 재간접형 집합투자기구

① 운용회사의 운용능력 아웃소싱이 도입 목적
② 해당 투자기구 자체(상위 펀드)에 투자
③ 재간접형 집합투자기구와 투자대상 집합투자기구의 집합투자업자 상이

상장지수 집합투자기구(ETF)

1. 개요

- 추가형 · 상장형 · 개방형 인덱스 펀드, 증권 실물로 설정 · 해지, 실시간 매매 가능

2. 투자과정

① ETF가 설정 · 해지되는 발행시장과 ETF 증권이 매매되는 유통시장으로 구분
② 지정참가회사(AP) : 순자산가치와 거래가격 근접시키기 위한 차익거래 수행

3. 적용 배제 규정

① 대주주와의 거래 제한, 중립투표, 주식 등의 대량보유 등의 의무
② 내부자의 단기매매차익 반환, 임원 등의 특정증권 소유상황 보고 의무

③ 자산운용보고서 제공 의무, 환매청구 및 방법, 환매가격 및 수수료, 환매 연기
④ 집합투자기구 설정 · 추가설정 시 신탁원본 전액을 금전으로 납입

4. 운용 특례

① 동일 종목 증권에 30%, 동일 법인 발행 지분증권에 20% 한도 내 운용 가능
- 금융위가 정한 지수에 연동하여 운용하는 ETF의 경우 동일 종목 비중이 30%를 초과하는 경우 해당 종목이 지수에서 차지하는 비중까지 투자 가능

② ETF 설정 및 추가설정을 위한 이해관계인과의 매매, 그 밖의 거래 허용

Chapter 6. 집합투자재산의 평가 및 회계

집합투자재산의 평가

1. 평가절차

① 집합투자업자는 '집합투자재산평가위원회'를 구성하여 운영, 집합투자재산평가기준 마련
② 신탁업자는 집합투자재산에 대한 평가가 법령 및 기준에 따라 공정하게 이루어졌는지 확인

2. 평가방법

① 시가평가가 원칙이나, 신뢰할 만한 시가가 없는 경우 공정가액으로 평가,
MMF는 장부가 평가 허용
② 시가 : 시장에서 거래된 최종 시가, 시세 형성된 채권은 2 이상의 채권평가회사에서
제공하는 가격
- 기관전용 사모펀드가 경영참여 목적으로 투자하는 지분증권은 취득가격으로 평가 가능
③ 공정가액 : 취득가격, 거래가격, 기준가격 등을 고려하여 집합투자재산평가위원회가 결정
④ 장부가 : 취득원가에 평가일까지의 이자수익 합산, 괴리율 0.5% 초과 시 조치

3. 기준가격

① 기준가격 = (자산총액 - 부채총액) / 집합투자증권발행총수
② 집합투자업자 또는 투자회사 등은 기준가격을 매일 공고·게시

집합투자재산의 회계

1. 회계처리

① 손익확정 의미는 없으며 계산기간 중 발생한 수익을 확정하고 분배재원을 확보한다는 의미
② 소득세법상 집합투자기구 요건 충족을 위해 설정일로부터 매년 1회 이상 결산·분배 실시

2. 결산서류

- 대차대조표, 손익계산서, 자산운용보고서 등 작성·비치하여 열람 및 등·초본 교부(5년간 보존)

3. 회계감사

① 회계기간의 말일부터 2개월 이내에 회계감사인의 감사 수감, 비용은 펀드가 부담
② 자산총액이 300억원 이하이거나, 자산총액 300~500억원 이하이고 직전 6개월간 추가 발행
없는 경우 회계감사 면제

4. 이익금 분배

① 펀드재산의 운용에 따른 이익금을 투자자에게 금전 또는 집합투자증권으로 분배
② 이익금 분배 유보 가능(MMF는 유보 불가), 이익금을 초과하여 현금 분배 가능
(집합투자규약에 규정)

Chapter 7. 집합투자재산의 보관 및 관리

1. 선관주의 의무

- 신탁업자는 선량한 관리자의 주의로써 집합투자재산을 보관·관리하며 투자자의 이익을 보호

2. 펀드 재산의 구분관리 및 예탁

① 신탁업자는 자신의 고유재산, 다른 펀드재산, 신탁재산과 구분하여 펀드별로 관리
② 신탁업자는 증권, 양도성예금증서, 어음 등은 고유재산과 구분하여 펀드별로 예탁결제원에 예탁

3. 신탁업자의 업무 제한

① 계열회사에 대한 보관·관리 금지 : 펀드와 계열회사 관계 금지
② 펀드별 자산관리 및 펀드재산에 관한 정보 이용 제한
③ 고유재산 등과의 거래 제한 및 이해관계인과의 거래 제한

4. 신탁업자의 확인사항

① 투자설명서가 법령, 집합투자규약에 부합하는지 여부
② 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부

③ 장외파생상품 운용에 따른 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부
④ 집합투자재산의 평가가 공정한지 여부

⑤ 기준가격의 산정이 적정한지 여부(기준가격 편차 0.3% 이내)
⑥ 운용지시 등 시정요구 등에 대한 집합투자업자의 이행명세
⑦ 폐쇄형펀드의 추가발행 시 기존 투자자의 이익을 해할 우려가 없는지 여부

5. 자산보관·관리보고서

① 회계기간·존속기간 종료일로부터 2개월 이내에 자산보관·관리보고서 투자자에게 제공
② 직접 또는 전자우편으로 교부, 작성 및 교부비용은 신탁업자가 부담

③ 투자자의 거부의사 표시, MMF·폐쇄형펀드·ETF 등의 보고서를 홈페이지 통해 공시, 평가금액 10만원 이하인 경우 등은 교부하지 않을 수 있음

Chapter 8. 집합투자기구의 해산 등

집합투자기구의 해지·해산

1. 임의해지

① 수익자 전원이 동의하는 경우
② 수익증권 전부에 대한 환매청구
③ 공모·개방형 펀드로서 설정 후 1년이 되는 날의 원본액이 50억원 미만인 경우
④ 공모·개방형 펀드를 설정하고 1년 이후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원에 미달하는 경우

2. 법정해지(당연해지)

① 신탁계약에서 정한 신탁계약기간의 종료
② 수익자총회에서의 투자신탁 해지 결의
③ 투자신탁의 피흡수합병
④ 투자신탁의 등록 취소
⑤ 수익자의 총수가 1인이 되는 경우
⑥ 일반 사모펀드가 해지명령을 받은 경우

❖ 집합투자기구의 해지

① 일부해지 : 수익자의 환매청구, 수익증권이 판매되지 않은 경우, 반대매수청구권 행사 시
② 상환금 지급 : 펀드 해지시 펀드재산을 결산하여 상환금과 이익분배금을 수익자에게 지급
③ 미수처리 : 해지시점의 미수금·미지급채무는 집합투자업자가 해지일에 공정가액으로 양수

집합투자기구의 합병

1. 의의

- 투자신탁과 투자신탁 간, 투자회사와 투자회사 간의 합병만 허용

2. 합병절차

① 합병계획서를 작성하여 집합투자자총회의 승인
② 합병대차대조표 등을 집합투자자총회 2주 전부터 합병일 이후 6월이 경과하는 날까지 본점 및 영업소에 비치·공시
③ 합병 사실을 금융위에 보고하여야 하고, 상장되어 있는 경우 거래소에도 보고

3. 합병 효력발생 시기

① 존속하는 펀드의 집합투자업자가 금융위에 합병보고를 한 때 효력 발생
② 합병으로 소멸하는 투자신탁은 합병과 동시에 해지된 것으로 간주

Chapter 9. 사모집합투자기구에 대한 특례

의의

1. 사모펀드란?

① 공모방식으로 투자자를 모으지 않고 투자자의 수나 자격을 제한하는 펀드
② 공모펀드 관련 법규를 원칙적으로 적용하고, 일부 규정의 적용을 면제하여 특례를 인정
③ 사모로만 발행하는 집합투자기구로서 기관투자자 등을 제외한 투자자의 총수가 100인 이하
- 다른 펀드가 집합투자증권 발행 총수의 10% 이상을 취득하는 경우 그 투자자 수를 합산하여 산정

2. 사모펀드의 분류

1) 기관전용사모펀드 : 자본시장법에서 정한 전문투자자만 투자할 수 있도록 제한된 사모펀드
2) 일반 사모펀드 : 자본시장법에서 정한 적격투자자만 투자할 수 있는 사모펀드
① 적격투자자 : 전문투자자 + 최소투자금액(3억원) 이상 투자하는 일반투자자
② 일반투자자 대상 일반사모펀드 : 일반투자자 대상 일반사모펀드에 강화된 투자자보호장치 도입
③ 핵심상품설명서 교부, 자산운용보고서 교부, 외부감사, 판매사·수탁사의 운용감시 등

일반 사모집합투자기구

1. 등록

① 등록요건 : 자기자본 10억원 이상, 상근 임직원인 투자운용인력 3명 이상, 이해상충 방지체계 구축
② 자기자본 요건 : 회계연도말 기준 최저 자기자본의 70% 이상을 유지

2. 투자자

- 일반 사모펀드의 투자자는 적격투자자로 한정
① 전문투자자 : 국가, 한국은행, 주권상장법인 등 자본시장법상 전문투자자
② 일반투자자 : 펀드 레버리지 200% 이하 시 3억원, 초과 시 5억원 이상을 투자하는 개인·법인·단체

3. 투자권유

① 금융투자업자는 투자자가 적격투자자인지 확인하여야하며 핵심상품설명서를 작성하여 제공
② 판매회사는 핵심상품설명서를 투자자에게 교부하고, 핵심상품설명서를 사용하여 투자권유, 판매
- 집합투자업자와 미리 합의한 중요한 사항을 발췌하여 기재·표시한 자료 사용 가능
③ 판매회사는 집합투자업자의 운용행위가 핵심상품설명서에 부합하는지 여부에 대해 확인하고, 부합하지 않는 경우 운용행위의 철회·변경 또는 시정을 요구

4. 투자광고

① 대상 : 전문투자자 또는 광고 전날 금융투자상품의 잔고가 1억원 이상인 투자자
② 서면, 전화, 전자우편, 문자메세지, 전신 또는 모사전송 등의 방법으로 투자자에게 개별공지

5. 설정·설립 보고

① 설정·설립한 날로부터 2주일 이내에 금융위원회에 보고
② 변경시 변경일부터 2주 이내에 변경보고

6. 운용 제한

① 자본시장법 제81조부터 제83조에서 정하는 펀드 운용 관련 제한규정은 일반사모펀드에는 적용되지 않는다
② 파생상품 매매에 따른 위험평가액은 순자산총액의 400% 초과 금지
③ 부동산을 취득한 후 1년 이내 처분 금지, 공작물 없는 토지 취득한 후 개발사업 이전 처분 금지

7. 공시의무

- 투자자 보호의 필요성이 적은 공시, 회계, 신탁업자의 감시의무 등의 규정은 적용되지 않는다
  - 자산운용보고서 제공, 수시공시, 수익자총회 등에 관한 규정, 신탁업자의 운용행위 감시(다만, 펀드재산평가의 공정 및 기준가격산정의 적정여부에 대한 감시는 적용됨) 등

8. 증권 등의 자산의 납입

투자자 전원의 동의가 있을 경우 집합투자재산평가위원회가 정한 가격으로 현물납입 가능

9. 기타

① 투자자는 적격투자자가 아닌 자에게 집합투자증권 양도 금지
② 손익의 분배 및 순위결정 및 투자자별 차등분배 가능

기관전용 사모집합투자기구

1. 설립 및 보고

설립등기일로부터 2주일 이내에 법정 등기사항, 업무집행사원에 관한 사항, 기관전용 사모펀드 펀드재산의 운용에 관한 사항 등을 기재한 보고서를 금융위원회에 제출

2. 사원 및 출자

1) 사원

① 1인 이상의 무한책임사원과 1인 이상의 유한책임사원으로 하되, 사원총수 100인 이하
② 사원총수 계산시 펀드 재산의 10% 이상 투자하고 있는 다른 펀드의 투자자 수를 합산
③ 유한책임사원은 업무집행사원의 업무에 관여 금지

2) 유한책임사원

① 전문투자자로서 자본시장법시행령에서 정하는 투자자
② 그 밖에 자본시장법시행령에서 정하는 개인·법인·단체
③ 업무집행사원의 임원, 운용인력, 모기업이 해당 펀드에 투자하는 경우(시딩투자)

3) 업무집행사원

① 자기자본 1억원 이상, 임원 요건, 운용인력 2명 이상, 내부통제기준 등의 요건을 갖추어 금융위 등록
② 펀드재산으로 업무집행사원에게 보수 및 성과보수 지급 가능

4) 출자

① 사원의 출자방법은 금전에 한정, 전원의 동의가 있는 경우 증권으로 출자 가능
② 임원·운용인력, 모기업이 투자 시 1억원, 그 외의 자는 3억원 이상

3. 운용방법

- 일부 사항을 제외하고 일반 사모펀드의 운용방법 준용

4. 지분 양도

① 정관으로 정한 경우 사원 전원의 동의를 받아 지분을 분할하지 않고 타인에게 양도 가능
② 양도 결과 사원 총수가 100명을 초과하지 않는 범위 내에서 지분을 분할하여 양도 가능
③ 유한책임사원 자격이 있는 투자자에 해당하지 않는 자에게 양도 금지
④ 기관전용 사모펀드는 다른 회사(다른 기관전용 사모펀드 포함)와 합병 금지

5. 적용 특례

- 펀드에 관한 일반적인 규제는 적용 제외

Chapter 10. 외국 집합투자증권에 대한 특례

1. 등록

금융위에 등록해야 하며, 등록 전 판매 및 판매광고 금지

2. 외국 집합투자업자 적격 요건

① 최근 사업연도말 현재의 운용자산 규모가 1조원 이상일 것
② 집합투자기구의 종류에 따라 집합투자업 인가업무 단위별 최저 자기자본 이상일 것
③ 최근 3년간 업무정지 이상의 행정처분 또는 벌금형 이상의 형사처벌을 받은 사실이 없을 것
④ 적격 연락책임자(집합투자업자, 판매회사, 법무법인, 회계법인)를 국내에 둘 것

3. 외국 집합투자증권 판매 적격 요건

① OECD 가맹국, 홍콩, 싱가포르 법률에 따라 발행되었거나 발행이 예정되어 있을 것
② 보수·수수료 등 비용이 국제관례에 비추어 지나치게 높은 금액이 아닐 것
③ 투자자의 요구에 따라 직·간접적으로 환매 등의 방법으로 투자금액 회수가 가능할 것
④ 기타 금융위가 정하는 요건을 충족할 것

4. 외국 집합투자증권의 국내 판매방법

① 국내 판매회사를 통하여 판매
② 투자권유 시 가격변동뿐 아니라 환율 변동에 따른 손실발생 가능성 등을 서면으로 교부, 확인
③ 자산운용보고서, 장부·서류 열람청구, 기준가격 공고·게시 등은 국내 규정 적용
④ 등록되기 전 판매광고 금지

Chapter 11. 집합투자기구의 관계회사

1. 일반사무관리회사

- 투자회사의 운용에 관한 업무, 투자회사 주식의 발행 및 명의개서, 투자회사 재산의 계산, 법령·정관에 의한 통지 및 공고, 이사회·주주총회의 소집·개최·의사록작성 등

2. 집합투자기구 평가회사

- 집합투자기구를 평가하고 이를 투자자에게 제공

3. 채권평가회사

- 펀드재산에 속하는 채권 등 자산의 가격을 평가하고 이를 펀드에 제공

과목명 : 법규 중 금융소비자보호법

제1장 개요

1. 위치

금융소비자보호에 관한 일반법으로서 금융소비자보호에 관해 다른 법률에서 특별히 정한 경우를 제외하면 금융소비자보호법이 적용

2. 전문금융소비자

① 투자성상품에 관해서는 자본시장법상의 전문투자자와 거의 동일
② 차이 : 투자성상품 판매대리중개업자, 대부업자는 자본시장법상의 전문투자자는 아니지만 금융소비자보호법상 전문금융소비자에 해당

3. 금융상품 분류

① 예금성상품 ② 투자성상품 ③ 보장성상품 ④ 대출성상품

투자성 상품 : 금융투자상품, 투자일임계약, 신탁계약(관리형 및 투자성 없는 신탁은 제외)
연계투자(P2P투자)는 제외함
대출성 상품 : 신용거래융자, 신용거래대주, 증권담보대출, 청약자금대출 등

4. 금융상품 판매업자 분류

① 직접판매업자 : 은행, 증권사, 집합투자업자, 보험사 등
② 판매대리, 중개업자 : 투자권유대행인, 보험설계사, 대출모집인 등
③ 자문업자 : 투자자문업자(자본시장법), 독립자문업자(금소법)

제2장 6대 판매원칙

1. 적합성원칙

① 투자권유, 자문업무 시 일반금융소비자인지 전문금융소비자인지 확인
② 면담, 질문 등을 통하여 일반금융소비자의 재산상황, 투자경험 등을 파악하고 이에 부적합한 금융상품 권유 금지
③ 이때 파악된 정보 등은 일반금융소비자의 확인을 받아 유지, 관리하며 확인받은 내용은 일반금융소비자에게 지체없이 제공해야 함
④ 투자성, 대출성, 일부 보장성 상품(변액보험) 등으로 확대 적용

2. 적정성원칙

(1) 의의

① 일반금융소비자가 자발적으로 구매하려는(계약체결의 권유가 없는) 위험성이 높은 투자성, 대출성 상품이 재산상황, 투자경험 등에 비추어 부적절한 경우 이를 고지, 확인
② 이 때 적정성 판단결과와 그 이유를 기재한 서류 및 해당상품의 설명서를 제공해야 함

(2) 적정성원칙 대상상품

1) 투자성상품

① 파생상품, 파생결합증권(금적립 계좌 등은 제외)
② 파생형펀드(레버리지, 인버스 ETF는 포함하는 반면 인덱스펀드는 제외)
③ 파생결합증권에 50%초과하여 운용하는 펀드
④ 사채 중 일정사유가 발생하는 경우 주식으로 전환되거나 원리금 상환의무가 감면될 수 있는 사채(조건부 자본증권)
⑤ 고난도금융투자상품, 고난도금전신탁계약, 고난도투자일임계약
⑥ 상기상품 관련 금전신탁계약의 수익증권

2) 대출성상품

① 증권, 지적재산권 등의 재산을 담보로 계약을 체결하는 경우에 한해 적용하기 때문에 금융투자업계의 경우 신용거래융자, 신용거래대주, 증권담보대출, 청약자금대출 등이 적용
② 다만, 매도계약이 체결된 증권을 담보로 하는 대출성 상품(Ex. 매도주식담보대출)은 담보의 안정성을 감안하여 적정성원칙을 적용하지 않음

(3) 적용특례

① 자본시장법상 일반 사모펀드 판매 시 원칙적으로 적합성, 적정성원칙 적용이 면제되지만
② 자본시장법상 적격투자자 중 일반금융소비자가 요청할 경우 적용하며 이 내용을 일반금융소비자에게 미리 알려야 함

3. 설명의무

① 일반금융소비자에게 금융상품 계약체결을 권유하거나 일반금융소비자가 설명을 요청하는 경우 상품의 중요한 사항을 설명해야 함
② 설명한 사람이 설명한 내용과 실제 설명서 내용이 같다는 사실을 서명 등을 통해 확인의무

③ 대리인에게 설명하는 경우에는 전문금융소비자 여부는 본인기준, 설명의무 이행여부는 대리인 기준으로 판단
④ 원칙 : 금융소비자의 의사와 관계없이 설명서 교부의무 부과

⑤ 설명서 교부의무 예외
가. 기존계약과 동일한 내용으로 계약을 갱신하는 경우
나. 기본계약에 따라 반복적, 계속적으로 거래하는 경우
다. 자본시장법상 투자설명서, 간이투자설명서를 제공하는 경우 해당내용은 제외 가능함

3-1. 설명의무 관련 중요한 사항

① 상품의 내용, 위험등급, 위험
② 수수료, 해지, 환매, 매매
③ 계약기간, 상품구조, 청약철회
④ 상환금액, 이자율, 시기
⑤ 연계, 제휴서비스의 내용 등

4. 불공정영업행위 금지

① 판매업자 등이 금융상품 판매 시 우월적 지위를 이용하여 소비자의 권익을 침해하는 행위 (Ex.대출시 꺽기)
② 연계 · 제휴서비스 등을 부당하게 축소하거나 변경하는 행위
③ 금융투자회사가 취급하는 신용거래융자 등과 관련한 꺽기규제는 없음

5. 부당권유행위 금지

금융상품 계약체결 권유 시 소비자가 오인할 우려가 있는 허위 사실, 단정적인 판단 등을 제공하여 금융소비자의 올바른 판단형성을 방해하는 행위 불가

① 거짓의 내용을 알리는 행위
② 불확실한 사항에 대하여 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위
③ 투자자로부터 투자권유의 요청을 받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하는 행위. 다만, 방문(전화권유)판매규제를 준수하는 경우 허용
④ 투자권유를 받은 투자자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시하였음에도 불구하고 투자권유를 계속하는 행위. 다만, 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 행위로서 다음 행위는 제외

㉠ 투자권유를 받은 투자자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시한 후 금융위원회가 정하여 고시하는 기간(1개월)이 지난 후에 다시 투자권유를 하는 행위
㉡ 다른 종류의 금융투자상품(증권6가지, 장내파생상품, 장외파생상품)에 대하여 투자권유를 하는 행위

⑤ 투자성상품에 관한 계약체결을 권유하면서 일반금융소비자가 요청하지 않은 다른 대출성상품을 안내하거나 관련 정보를 제공하는 행위

5-1. 방문(전화권유)판매규제

(1) 방문판매란

방문판매란 방문판매 및 전화권유판매 방식으로 금융상품을 판매하는 것을 말하고 이 법에서는 금융상품판매업자 등과 그 임직원이 이러한 방식으로 금융상품을 판매하는 경우에 적용되는 규제를 말함

(2) 판매규제

1) 방문(전화권유)판매 시 불초청권유금지

① 금융소비자로부터 요청받지 아니하고 방문 · 전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하는 행위를 부당권유행위로 규정하고 있으나
② 투자권유를 하기 전에 금융소비자의 개인정보 취득경로, 권유하려는 금융상품의 종류 · 내용 등을 금융소비자에게 미리안내하고 해당 금융소비자가 투자권유를 받을 의사를 표시한 경우에는 초청을 받은 권유로 보도록 하였다.
③ 단, 상품의 위험정도와 금융소비자의 유형을 감안하여 사전안내가 불가한 경우는 다음과 같다
 가) 일반금융소비자 : 고난도금융투자상품, 고난도금전신탁계약, 고난도투자일임계약, 사모펀드, 장내파생상품, 장외파생상품
 나) 전문금융소비자 : 장외파생상품

2) 방문(전화권유)판매 관련 준수사항

① 금융소비자에게 미리 해당 방문 또는 전화가 판매를 권유하기 위한 것이라는 점과
② 방문(전화권유)판매 하려는 자의 성명과 권유하려는 금융상품의 종류 · 내용을 밝혀야 한다.
③ 금융상품판매업자 등은 일반금융소비자에게 연락금지요구권이 있음과 행사방법 및 절차를 알려야 한다.
④ 만약, 방문판매원 등이 그 내용을 구두로만 알린 경우 알린 날로부터 1개월 이내에 서면, 전자우편, 문자메시지 등의 방법으로 추가로 알려야 한다.
⑤ 금융상품판매업자 등은 야간(오후 9시부터 다음날 오전 8시까지)에 금융상품을 소개하거나 계약체결을 권유할 목적으로 연락하거나 방문하여서는 안된다.
다만, 금융소비자가 요청한 경우는 예외로 한다.

3) 벌칙 등

① 방문(전화권유)판매 하려는 자의 성명과 권유하려는 금융상품의 종류 · 내용을 거짓으로 밝힌 자는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.(이외의 사유에는 과태료를 부과하는 경우가 있다.)
② 금융상품판매업자 등은 방문판매원 등의 명부(전화번호 포함)를 작성해야 한다.
③ 이와 관련된 소송은 제소 당시 금융소비자의 주소를, 주소가 없는 경우 거소를 관할하는 지방법원의 관할로 한다.

6. 광고규제

광고주체 : 투자성상품의 경우 판매대리중개업자는 광고불가
금융상품 또는 판매업자 등의 업무에 관한 광고 시 필수포함사항 및 금지행위

1) 투자광고의 필수 포함 사항

① 금융투자업자의 명칭, 수수료, 투자에 따른 위험
② 계약 전에 설명서 및 약관을 읽을 것을 권유하는 내용
③ 과거 운용실적을 포함한 광고의 경우 미래수익률을 보장하는 것이 아니라는 내용
④ 금융상품의 이자, 수익 지급시기 및 지급제한 사유 등

2) 금지사항

① 수익률이 좋은 기간만을 표시
② 손실보전 또는 이익보장으로 오인하게 하는 행위

제3장 금융소비자 권익강화 제도

1. 계약서류 제공의무

1) 계약서류의 종류

① 계약서 ② 약관 ③ 설명서(금융상품 판매업자만 해당)

2) 계약서류 제공의무 예외

① 기본계약을 체결하고 그 계약내용에 따라 계속적•반복적으로 거래하는 경우
② 기본계약과 동일한 내용으로 계약을 갱신하는 경우
③ 법인인 전문금융소비자와 계약을 체결하는 경우
④ 자본시장법에 따른 온라인소액투자중개업자로서 같은 법에 따라 계약서류가 제공된 경우

3) 계약서류 제공방법

① 서면교부
② 우편 또는 전자우편
③ 휴대전화 문자메시지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시

2. 자료의 기록 및 유지, 관리기간

1) 원칙은 10년, 내부통제 자료는 5년

2) 소비자 자료열람(사본의 제공, 청취) 요구 시

① 소비자 자료열람 요구 시 6영업일 이내에 열람하게 하여야 한다
② 이 경우 해당 기간 내에 열람할 수 없는 정당한 사유가 있으면 금융소비자에게 그 사유를 알리고 열람을 연기할 수 있으며 그 사유가 소멸하면 지체 없이 열람하게 하여야 한다

3) 열람이 제한되는 사유

① 법령에 따라 열람을 제한, 거절할 수 있는 경우
② 타인의 생명 · 신체를 해칠 우려가 있거나 타인의 재산과 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
③ 해당 금융회사의 영업비밀이 현저히 침해될 우려가 있는 경우
④ 개인정보의 공개로 인해 사생활의 비밀 또는 자유를 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
⑤ 열람하려는 자료가 열람목적과 관련이 없다는 사실이 명백한 경우

3. 청약의 철회

고객에게 손해배상, 위약금 청구 불가

1) 투자성상품

① 일반금융소비자가 투자성상품 중 청약철회가 가능한 상품에 한하여 계약체결일 또는 계약서류를 제공받은 날로부터 7일(양 당사자가 이보다 긴 기간으로 약정하면 그 기간) 내에 청약철회가 가능
② 효력발생 : 일반금융소비자가 청약철회의사를 서면 등의 방법으로 발송한 때 (발송사실을 지체없이 알려야 함)
③ 청약철회권 배제 : 투자성상품 관련 계약에서 일반금융소비자가 예탁한 금전을 지체없이 운용하는 데 동의한 경우 (설명하고 동의한 양자간 개별약정 필요)
④ 금전 등의 반환 : 청약철회 접수일로부터 3영업일 이내에 반환 (보수, 수수료 포함)

⑤ 가능상품 : 고난도 금융투자상품 (단위형 펀드형태만 해당하므로 파생결합증권은 해당없음)
고난도 투자일임계약, 고난도 금전신탁계약, 비금전신탁

2) 대출성상품

① 일반금융소비자가 신용공여 시 계약체결일 또는 계약서류를 제공받은 날(실행일×)로부터 14일(양 당사자가 이보다 긴 기간으로 약정하면 그 기간) 내에 청약철회가 가능
② 효력발생 : 일반금융소비자가 청약철회의사를 서면 등의 방법으로 발송하고 금전 등을 반환한 때 (발송사실을 지체없이 알려야 함)
③ 청약철회권 배제 : 담보로 제공한 증권이 자본시장법에 따라 처분된 경우
④ 금전 등의 반환 : 업자는 금전 등을 반환받은 날로부터 3영업일 이내에 반환
업자는 고객으로부터 받은 수수료(증권 매매수수료는 제외),
고객은 대출원금과 이자, 인지대 등 반환

4. 금융분쟁의 조정

당사자 수락 시 재판상 화해와 동일한 효과, 시효중단효력

1) 소송중지제도

분쟁조정이 신청된 사건에 대하여 소송이 제기되면 법원이 중지할 수 있고, 중지하지 않으면 조정절차가 중지됨
조정이 신청된 사건과 동일 원인으로 동종, 유사소송이 진행중일 경우 조정절차 중지 가능

2) 소액사건 조정이탈금지제도

일반금융소비자가 신청한 2천만원 이하의 소액분쟁은 조정안 제시 전까지 금융회사의 제소를 금지

5. 손해배상책임

1) 입증책임 전환

설명의무 위반여부관련 손해배상청구 소송 시 고의, 과실 입증책임을 금융회사 등으로 전환

2) 금융상품 직접판매업자의 사용자책임

금융상품 판매대리.중개업자 등이 판매과정에서 소비자에게 손해를 발생시킨 경우

제4장 판매원칙 위반 시 제재강화

1. 위법계약해지권

① 금융상품판매업자 등이 5대 판매규제 위반(광고규제 위반은 제외) 시 금융소비자가 일정기간(금융소비자가 위반사실을 안 날로부터 1년 이내, 이 경우 해당기간은 계약체결일로부터 5년 이내 범위에 있어야 함)내 계약해지요구 가능
② 적용상품 : 계속성이 있는 펀드, 투자일임, 금전신탁, 금융상품 자문계약
③ 비 적용상품 : 원화표시 양도성 예금증서, 표지어음, P2P계약
④ 효력: 장래에 대해 소멸(원상회복의무 없음), 고객에게 해지 관련비용(수수료, 위약금)요구 불가

2. 판매제한명령

소비자의 재산상 현저한 피해가 발생할 우려가 있다고 명백히 인정되는 경우 금융위원회가 금융상품 계약체결 제한, 금지

3. 징벌적 과징금

① 주요 판매원칙(적합성, 적정성 제외한 4가지) 위반 시 관련 수입 등(투자성상품은 투자액, 대출성상품은 대출금)의 50%까지 과징금 부과
② 벌금이 형법상의 벌칙이라면 과징금은 행정법상의 벌칙으로 금액의 상한이 정해져 있는 과태료보다 더욱 강화된 제재의 형태

4. 과태료

① 사유 : 6대 판매원칙 위반, 내부통제기준 미수립, 계약서류 제공의무 위반
② 금액 : 1억원 이하 또는 3천만원 이하(적합성, 적정성)
③ 대상 : 과징금과 달리 대리중개업자에게도 직접부과가 가능

구분	과징금	과태료
부과목적	• 부당이득 환수로 징벌적 목적	• 의무위반에 부과(행정처분)
부과대상	• 금융상품직접판매업자(사용자 책임 적용) • 금융상품자문업자	• 규정위반자(부과대상 제한 없음)

❖ 금융소비자보호법 시행 전후 비교

구분		시행 전	시행 후
사전 규제	6대 판매규제	자본시장법 등 일부 금융업법	원칙적으로 모든 금융상품
	내부통제기준	법령상 규율 없음	기준 마련 의무 부과
사후 제재	금전적 제재	과태료 최대 5천만원	징벌적 과징금 최대 1억원 신설
	형벌	3년 이하 징역, 1억원 이하 벌금	예전보다 강화
신설된 소비자 권리	청약철회권	투자자문업과 보험업에 존재	원칙적으로 모든 금융상품
	위법계약해지권	없음	
	자료열람요구권	금융투자업에 존재	소송·분쟁 시 자료열람 요구 가능
사후 구제	분쟁조정이탈금지	없음	신설
	법원의 소송중지		신설
	손해배상 입증책임		설명의무 위반시 고의·과실 존부 입증
	판매제한 명령권		현저한 피해 우려 명백한 경우 발동

과목명 : 직무윤리 • 투자자분쟁예방 (15문제)

제1장 직무윤리 일반

1. 법과 윤리

	법	윤리
목적	사회질서의 수호	개인의 도덕심 수호
평가대상	인간의 외면적인 행위	인간의 내면적인 행위
강제성	있음	개인의 양심에 의존

→ 법의 수단은 현실에 따라 변할 수 있지만 법의 목적은 변하지 않는다.

2. 기업윤리와 직무윤리

1) 기업윤리

① 경영전반에 걸쳐 조직의 모든 구성원들에게 요구되는 윤리적 행동을 강조하는 포괄적, 거시적 개념

② 형태 : 윤리강령(추상적인 선언문)

2) 직무윤리

① 조직구성원 개개인들이 자신의 업무수행과정에서 지켜야 하는 윤리로서 미시적 개념

② 형태 : 임직원행동강령

3. 금융투자업에서의 직무윤리

① 산업의 고유속성 : 금융투자업은 고객의 이익을 침해할 가능성이 높다.

② 상품의 특성 : 금융투자상품의 원본손실위험

③ 금융소비자의 질적변화 : 금융투자상품의 전문화, 복잡화로 소비자보호 필요

④ 안전장치 : 금융투자업 종사자들을 보호하는 안전장치

4. 직무윤리의 적용대상 및 성격

1) 적용대상

① 직무윤리는 투자관련 직무에 종사하는 일체의 자를 그 적용대상으로 함 (고용계약 여부, 보수의 유무를 불문함)

② 여기서의 직무행위는 금융투자업과 관련된 일체의 직무활동과 이에 직간접으로 관계된 일체의 직무행위를 포함

2) 성격

① 직무윤리강령 및 직무윤리기준은 일종의 자율규제로의 성격을 가짐
자율적 준수라는 장점과 강제수단이 미흡하다는 취약점이 있음

② 직무윤리를 위반한 경우, 실정법 위반행위로서 타율적 규제와 제재의 대상이 되는 경우가 많음

제2장 직무윤리 기본원칙

1. 기본원칙

① 신임의무
② 2대 기본원칙 : 고객우선의 원칙, 신의성실의 원칙
③ 직무윤리의 법제화 : 이해상충 방지의무, 금융소비자 보호의무

2. 이해상충의 방지의무

1) 의의

① 금융투자업 종사자는 투자자(고객), 회사 기타 신임관계에 있는 자(이하 '투자자' 등)의 최선의 이익을 위하여 충실하게 그 업무를 수행하여야 하고, 자기 또는 제3자의 이익을 투자자 등의 이익에 우선하여서는 아니 된다.
이익의 우선순위 : 고객 > 회사 > 임직원

② 여기서 "최선의 이익"이란 소극적으로 고객 등의 희생 위에 자기 또는 제3자의 이익을 도모해서는 안 된다는 것에 그치는 것은 아니고, 적극적으로 고객 등의 이익을 위하여 실현가능한 최대한의 이익을 추구하여야 하는 것을 말한다.

③ 그러나 이것은 단순히 결과에 있어서 최대의 수익률을 얻어야 한다는 뜻은 아니다. '결과'와 '과정' 양자에 있어서 적극적으로 고객의 이익을 위하여 최선의 결과를 얻도록 노력해야 한다.

2) 이해상충의 발생원인

금융투자업을 영위하는 회사 내에서 공적업무영역(공개된 정보를 이용하는 투자권유, 자산관리, 증권중개)에서 사적업무영역(기업인수, 합병 등 미공개정보를 취득할 수 있는 영역)의 정보를 이용하는 경우에 이해상충이 발생한다.

3) 이해상충의 방지체계

① 이해상충발생 가능성 파악, 관리
② 이해상충발생 가능성 고지 및 저감 후 거래의무
③ 이해상충발생 회피의무 : 회피가 곤란하면 거래불가
④ 정보교류의 차단
⑤ 조사분석자료의 작성대상 및 제공의 제한 : 자신이 발행, 관련된 경우

⑥ 자기계약(자기거래)의 금지
- 고객의 거래 상대방이 될 수 없다 (금융소비자가 동의한 경우는 제외)
- 그러나 상대방이 우연히 결정되어 투자자의 이익을 해칠 우려가 없는 다음의 경우는 허용
  - 증권시장, 파생상품시장, 다자간 매매체결회사를 통한 경우
  - 자기가 판매하는 펀드를 매수하는 경우

제3장 금융소비자보호의무

1. 주의의무

① 금융투자업종사자는 일반인에게 요구되는 것 이상의 전문가로서의 주의를 기울여 그 업무를 수행하여야 한다.
② 미국의 신탁법에서 유래한 '신중한 투자자의 원칙'이 주의의무의 기준이 될 수 있다.
③ 금융투자업자는 금융기관의 공공성으로 인하여 일반 회사에 비하여 더욱 높은 수준의 주의의무를 요한다.
④ 주의의무는 업무수행이 신임관계에 의한 것인 한, 사무처리의 대가가 유상이건 무상이건을 묻지 않고 요구된다.

2. 금융소비자보호 내부통제체계

금소법의 적용을 받는 모든 금융회사는 회사내부에 금융소비자보호에 관한 내부통제체계를 구축하여야 한다

1) 이사회

최고의사결정기구서 내부통제의 구축, 운영에 관한 기본방침을 정하고 주요사항을 심의, 의결

2) 대표이사

① 내부통제체계의 구축, 운영
② 일부업무를 금융소비자보호 총괄책임자에게 위임할 수 있으며, 이 경우 금융소비자보호 총괄책임자는 매년 1회 이상 위임업무의 이행사항을 금융소비자보호 내부통제위원회에 보고해야 함

3) 금융소비자보호 내부통제위원회

① 의사결정기구로서 대표이사가 의장
② 매 반기마다 1회 이상 의무적으로 개최하고 결과를 이사회에 보고

4) 금융소비자보호 총괄기관

① 대표이사 직속기관
② 금융상품 개발, 판매업무로부터 독립하여 업무 수행

5) 금융소비자보호 총괄책임자

임원으로 대표이사 직속의 독립적 지위

6) 금융소비자보호 관련평가

① 내부적 : 정기적으로 조직과 개인의 성과평가에 반영
② 외부적 : 외부 감독기구 등으로부터 정기적인 실태평가, 감독, 검사를 받아야 한다.

3. 단계별 금융소비자보호

1) 상품개발단계

① 회사 내 관련부서 간 사전협의절차를 구축·운영하여야 한다.
② 금융소비자보호 총괄기관은 사전협의절차 이행여부를 정기적으로 점검하여야 한다.
③ 금융소비자보호 총괄기관은 금융상품 개발 시 금융소비자에게 불리한 점은 없는지 등의 진단항목을 마련하여 상품개발부서에 제공해야 한다.
④ 외부전문가의 의견이나 고객참여제도 등을 해야 한다

2) 상품판매 이전단계

① 판매임직원 대상으로 개별상품 별 교육을 실시해야 한다.
② 소속임직원이 판매자격을 갖추었는지 확인

3) 상품판매단계

① 적합성 원칙
② 적정성 원칙
③ 설명의무
④ 불공정 영업행위 금지
⑤ 부당권유 행위 금지 : 밑에서 자세히 설명
⑥ 광고관련 준수사항
⑦ 계약서류의 제공의무 : 투자성 상품의 경우(예외 있음)

4) 상품판매 이후단계

① 보고 및 기록의무
② 정보누설 및 부당이용금지
③ 판매 후 모니터링, 고객의 소리, 미스터리 쇼핑(금융소비자임을 가장)

4. 부당권유 행위 금지

1) 합리적 근거 제공

2) 적정한 표시 의무

① 중요사실에 대한 정확한 표시 : 표시의 방법은 불문(구두로도 가능)
② 투자성과보장 등에 관한 표현의 금지
③ 허위, 과장, 부실표시 금지
- 운용실적 산출과정에서 여러 가지 선택 가능한 방법 중 좋게 보이도록 자의적 선택
- 운용실적이 좋은 펀드매니저를 대표 펀드매니저로 제시

3) 요청하지 않은 투자권유 금지

4) 손실보전 또는 이익보장 금지

① 손실보전 또는 이익보장을 약속하여 투자권유를 한 경우 금융소비자가 이에 따른 거래를 하지 않더라도 금지규정 위반으로 본다.

② 다만, 사전에 준법감시인에게 보고한 다음의 행위는 예외로 한다.
- 투자매매업자, 투자중개업자 및 그 임직원이 자신의 위법행위 여부가 불명확한 경우 사적 화해의 수단으로 손실을 보상하는 행위(투자자의 자기책임원칙에 반하는 경우는 제외)
- 투자매매업자, 투자중개업자의 위법행위로 인하여 손해를 배상하는 행위
- 분쟁조정 또는 재판상의 화해절차에 따라 손해배상하는 행위

5) 기타 부당권유행위

① 내부통제기준에 따른 직무수행 교육을 받지 않은 자로 하여금 계약체결 권유관련 업무부여
② 적합성원칙에 따른 일반금융소비자의 정보를 조작하여 권유
③ 투자성 상품에 관한 계약의 체결을 권유하면서 일반금융소비자가 요청하지 않은 다른 대출성 상품을 안내하거나 관련 정보를 제공

제4장 본인, 회사, 사회에 대한 윤리

본인에 대한 윤리	회사에 대한 윤리	사회에 대한 윤리
• 법규준수 • 자기혁신 • 품위유지 • 공정성, 독립성유지 • 사적이익 추구금지 (부당한 금품수수 및 제공금지, 직무관련정보를 이용한 사적거래제한, 직위의 사적이용금지)	• 신의성실의무 • 상호존중 • 공용재산의 사적 사용 및 수익 금지 • 경영진의 책임(사용자 책임) • 정보보호 (비밀정보의 관리 및 제공절차의 준수) • 위반행위의 보고 • 대외활동 절차 및 중단 등 내부절차 엄수 • 정보제공 및 정보통신수단의 사용의 절차엄수 • 고용계약 종료 후의 의무	• 시장질서 존중 • 주주가치 극대화 • 사회적 책임

1. 본인에 대한 윤리

(1) 법규준수의무

① 여기에서 법규는 「자본시장법」과 같이 직무와 직접적으로 관련이 있는 법령뿐만 아니라, 은행법, 보험업법 등 직무와 관련하여 적용되는 인접 분야의 법령을 포함함
② 또한 국가가 입법권에 기하여 만든 제정법뿐만 아니라, 금융감독기관이 만든 각종 규정과 자율규제기관이 만든 각종 규정, 그리고 회사가 자율적으로 만든 사규까지도 포함함
③ 금융투자협회의 '금융투자회사 표준내부통제기준'은 그 자체로서는 구속력이 없고 각 금융투자회사가 이를 모델로 하여 내부통제기준을 작성하게 되면 구속력이 발생함

(2) 품위유지의무

1) 공정성유지의무

① 금융투자업종사자는 해당 직무를 수행함에 있어서 공정한 입장에 서야 하고, 독립적이고 객관적인 판단을 해야 함
② "좋은 게 좋은 것이다"라든가 온정주의나 적당한 타협주의는 업무의 공정성과 독립성을 해치는 가장 큰 걸림돌이 되며, 이를 위해 「자본시장법」은 이해상충을 관리하는 시스템의 구축을 의무화하고 있음

2) 독립성유지의무

① 직위를 이용하여 상급자가 하급자에게 부당한 명령이나 지시를 하지 않으며, 부당한 명령이나

지시를 받은 직원은 이를 거절하여야 함
② 여기서 '독립성'이란 자기 또는 제3자의 이해관계에 의하여 영향을 받은 업무를 수행하여서는 아니 되며, 독립성과 객관성을 유지하기 위해 합리적 주의를 기울여야 한다는 것을 뜻함

(3) 사적이익 추구금지

1) 부당한 금품수수 및 제공의 금지

① 금융투자업종사자는 업무수행의 대가로 이해관계자로부터 부당한 재산적 이득을 제공받아서는 아니되며,
② 금융소비자로부터 직무수행의 대가로 또는 직무수행과 관련하여 사회상규에 벗어나는 향응, 선물 그 밖의 금품 등을 수수하여서는 아니 됨

2) 재산상 이익의 제공 및 수령에 관한 내부통제절차

① 기존의 재산상 이익의 제공 및 수령에 관한 한도규제는 폐지하였다.
② 금융투자회사 및 그 종사자가 거래상대방에게 제공하거나 수령한 재산상 이익의 가액이 10억원을 초과하는 즉시 인터넷 홈페이지를 통해 공시해야 한다.
③ 이사회가 정한 금액 이상을 초과하여 동일한 거래상대방과 재산상 이익을 제공하거나 수령하려는 경우 이사회의 사전승인을 받아야 한다.
④ 금융투자회사 및 그 종사자는 재산상 이익을 제공하거나 수령하는 경우 5년간 기록을 관리, 유지하여야 한다.

3) 재산상 이익으로 보지 않는 것

① 금융투자상품에 대한 가치분석·매매정보 또는 주문의 집행 등을 위하여 자체적으로 개발한 소프트웨어 및 해당 소프트웨어의 활용에 불가피한 컴퓨터 등 전산기기
② 금융투자회사가 자체적으로 작성한 조사분석자료 또는 특정 금융투자상품의 매매, 투자자문계약, 투자일임계약 또는 신탁계약의 체결을 권유하는 자료
③ 경제적 가치가 5만원 이하의 물품, 식사, 신유형 상품권(물품 제공형), 포인트, 마일리지
④ 20만원 이하의 경조비 및 조화·화환
⑤ 국내에서 불특정 다수를 대상으로 하여 개최되는 세미나 또는 설명회로서 1인당 재산상 이익의 제공 금액을 산정하기 곤란한 경우 그 비용, 이 경우 대표이사 또는 준법감시인은 그 비용의 적정성 등을 사전에 확인하여야 함

4) 재산상이익의 가치산정

① 금전의 경우 해당금액
② 물품의 경우 구입비용
③ 해당 접대에 소요된 비용
다만, 금융투자회사 임직원과 거래상대방이 공동으로 참석한 경우 해당 비용은 전체 소요경비 중 거래상대방이 점유한 비율에 따라 산정된 금액
④ 연수, 기업설명회, 기업탐방, 세미나의 경우 거래상대방에게 직접적으로 제공되었거나 제공받은 비용

⑤ 기타 위에 해당하지 아니하는 재산상 이익의 경우 해당 재산상 이익의 구입 또는 제공에 소요된 실비

5) 부당한 재산상 이익의 제공 및 수령금지

① 펀드매니저, 고유재산관리 업무자에게 금전, 상품권, 금융투자상품 제공금지
단, 공연, 운동경기관람, 도서, 음반구입 등 문화활동으로 한정된 상품권은 제외함
② 판매사 변경을 조건으로 재산상 이익 제공금지
③ 운용사가 펀드판매실적에 연동하여 판매사(임직원 포함)에 재산상 이익 제공금지

6) 직무관련정보를 이용한 사적 거래 제한

① 금융투자업종사자는 직무수행 중 알게 된 정보를 이용하여 금융투자상품, 부동산 등과 관련된 재산상 거래 또는 투자를 하거나, 다른 사람에게 그러한 정보를 제공하여 재산상 거래 또는 투자를 도와주는 행위를 하여서는 아니 됨
② 자본시장법 역시 '미공개중요정보의 이용 금지' 및 '시장질서교란행위'를 통하여 금지

7) 직위의 사적 이용 금지

① 금융투자업종사자는 직무의 범위를 벗어나 사적 이익을 위하여 회사의 명칭이나 직위를 공표, 게시하는 등의 방법으로 이용하거나 이용하게 해서는 아니 됨
② 경조사 봉투 및 화환 등에 회사명 및 직위를 기재하는 행위는 위반행위에 해당하지 않음

2. 회사에 대한 윤리

(1) 공용재산의 사적사용 및 수익금지

1) 원칙

① 금융투자업종사자는 회사의 업무용 차량, 부동산 등 회사 소유의 재산을 부당하게 사용하거나 정당한 사유없이 사적인 용도로 사용하여서는 아니 된다.
② 회사의 재산은 회사의 이익을 위한 용도로만 사용되어야 하며, 회사의 이익이 아닌 개인의 사적 이익을 위하여 부당하게 사용하거나 유출되어서는 아니 된다.

2) 회사의 재산

동산, 부동산, 무체재산권, 영업비밀과 정보, 고객관계, 영업기회 등과 같은 유·무형의 것이 모두 포함되며, 나아가 회사가 임직원에게 부여한 지위도 그 지위를 부여받은 개인의 것이 아니고 넓은 의미에서의 회사재산이 됨

3) 금지행위

① 회사의 비품이나 자재를 사적인 용도로 사용하는 행위
② 회사 내에서의 지위를 이용하여 사적인 이익을 추구하는 행위

③ 회사의 정보를 무단으로 유출하는 행위
④ 회사의 업무와 무관한 인터넷사이트·PC통신·e-mail·게임을 하는 행위
⑤ 사적인 용도로 회사전화를 장시간 사용하는 행위 등

4) 처벌

회사의 재산을 부당하게 유용하거나 유출하는 행위는 형사법상 처벌의 대상이 될 수 있음 (횡령죄, 배임죄, 절도죄, 업무방해죄)

(2) 정보보호

1) 비밀정보의 범위

※ 다음에 해당하는 미공개정보는 기록형태나 기록 유무와 관계없이 비밀정보로 봄

① 회사의 재무건전성이나 경영 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보
② 고객 또는 거래상대방(거래상대방이 법인, 그 밖의 단체인 경우 그 임직원을 포함함)에 관한 신상정보, 매매거래내역, 계좌번호, 비밀번호 등에 관한 정보
③ 회사의 경영전략이나 새로운 상품 및 비즈니스 등에 관한 정보
④ 기타 상기에 준하는 미공개정보

2) 비밀정보의 관리

① 고객관련정보, 투자대상회사의 정보, 운용정보, 회사의 경영정보 등 일체의 비밀정보는 정보교류차단의 원칙에 의거하여 관리되어야 하고, 관련전산시스템을 포함하여 적절한 보안장치를 구축하여 관리하여야 함(정보차단의 원칙)
② 비밀정보를 제공하는 경우에는 '필요성에 의한 제공원칙'에 부합하는 경우에 한하여 준법감시인의 사전 승인을 받아 제공하여야 함
③ 'Need to Know Rule'이라 함은 회사에서 부여한 업무를 수행하기 위하여 필요한 최소한의 범위 내에서만 제공하여야 한다는 원칙임

3) 비밀정보의 제공절차

① 비밀정보의 제공은 그 필요성이 인정되는 경우에 한하여 회사가 정하는 사전승인절차에 따라 이루어져야 함
② 사전승인절차에는 다음 사항이 포함되어야 함
㉠ 비밀정보 제공의 승인을 요청한 자 및 비밀정보를 제공받을 자의 소속 부서 및 성명
㉡ 비밀정보의 제공 필요성 또는 사유
㉢ 비밀정보의 제공 방법 및 절차, 제공 일시 등

③ 비밀정보를 제공하는 자는 제공 과정 중 비밀정보가 권한 없는 자에게 전달되지 아니하도록 성실한 주의의무를 다하여야 한다.
④ 비밀정보를 제공받은 자는 기준에서 정하는 비밀유지의무를 성실히 준수하여야 하며, 제공받은 목적 이외의 목적으로 사용하거나 타인으로 하여금 사용하도록 하여서는 아니 됨

(3) 대외활동

1) 회사와의 관계

금융투자업 종사자는 회사의 수임자로서 맡은 임무를 성실하게 수행하여야 할 '신임관계'에 있고 이에 기하여 회사에 대하여 맡은 직무에 대하여 '신임의무'를 진다.

2) 기본적 의무 - 신의성실 의무

① 금융투자업 종사자는 소속회사의 업무를 성실하게 수행하여야 한다.
② 그 내용은 개별 사안에 따라 구체적으로 판단하여야 한다.

3) 직무전념 의무

① 금융투자업 종사자는 소속회사의 직무수행에 영향을 줄 수 있는 지위를 겸하거나 업무를 수행할 때에는 사전에 회사의 승인을 얻어야 하고 부득이 한 경우에는 사후에 즉시 보고하여야 한다.
② 소속회사의 직무에 영향을 줄 수 있는 것이면 회사와 경쟁관계에 있거나 이해상충관계에 있는지의 여부를 불문하며, 계속성 여부도 불문하고 금지된다.

4) 대외활동 시의 절차

① 금융투자업 종사자가 회사, 주주 또는 고객과 이해상충이 발생할 수 있는 대외활동을 하고자 하는 경우 해당 활동의 성격, 이해상충의 정도 등에 따라 소속 부점장, 준법감시인 또는 대표이사의 사전승인을 받아야 한다.
② 임직원이 회사 외부에서 금융투자상품의 매매거래와 관련된 강연, 연설, 교육, 기고 등을 하고자 하는 경우 사전에 그 내용 및 원고 등을 회사에 보고하여 확인을 구하여야 한다.

③ 회사의 공식 의견 이외의 사견을 표현하는 경우 사견임을 밝혀야 한다.
(×) 회사의 공식 의견 이외의 사견을 표현하여서는 아니 된다.

④ 임직원이 인터넷 게시판이나 웹사이트 등에 특정 금융투자상품에 대한 분석이나 권유와 관련된 내용을 게시하고자 하는 경우 사전에 준법감시인이 정하는 절차와 방법에 따라야 한다. 다만, 자료의 출처를 명시하고 그 내용을 인용하거나 기술적 분석에 따른 투자권유의 경우에는 그러하지 아니하다.
⑤ 대외활동으로 인하여 금전적인 보상을 받게 되는 경우 회사에 신고하여야 한다.

제5장 내부통제

1. 내부통제기준

① 「금융회사 지배구조법」에서는 금융투자업자에 대하여 내부통제기준을 설치하여 운영할 것을 법적 의무로 요구하고 있다.
② 내부통제기준은 금융투자업자가 법령을 준수하고, 자산을 건전하게 운용하며, 이해상충방지 등 투자자를 보호하기 위하여 그 금융투자업자의 임직원이 직무를 수행함에 있어서 준수하여야 할 적절한 기준 및 절차를 정한 것을 말한다.
③ 금융투자업자는 내부통제기준을 제정하거나 변경하려는 경우 이사회의 결의를 거쳐야 한다.
④ 준법감시인은 내부통제기준을 기초로 내부통제의 구체적인 지침, 컴플라이언스 매뉴얼, 임직원 윤리강령 등을 제정, 시행할 수 있다.
⑤ 준법감시제도는 감사와는 달리 사전적, 상시적으로 통제·감독하는 장치이다.

2. 내부통제의 주체별 역할

1) 이사회

① 내부통제기준의 재정 및 개정, 내부통제정책의 수립 및 감독에 관한 심의의결
② 대표이사의 내부통제 총괄관리업무의 이행 감독
③ 책무구조도 의결

2) 대표이사

① 내부통제의 전반적 집행 및 운영에 대한 최종 책임자로서 중요사항에 대한 총괄적인 관리조치
② 책무구조도 마련

3) 준법감시인

① 이사회 및 대표이사의 지휘를 받아 내부통제업무를 수행하고 위반 시 조사
② 임면 시 이사회 의결 후 금융위원회에 보고
③ 해임 시 이사총수의 3분의 2 이상 찬성으로 의결
④ 사내이사 또는 업무집행책임자(임원급 이상) 중에서 선임
⑤ 임기는 2년 이상
⑥ 내부통제기준 준수여부 점검
⑦ 업무 중 일부를 준법감시담당 임직원에게 위임 가능
⑧ 준법감시인 및 준법감시부서 직원은 회사의 본질적, 부수, 겸영, 위험관리업무 불가

4) 내부통제위원회

① 이사회 내 위원회로서 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 위원장은 사외이사
일정규모 이하의 금융투자업자는 내부통제위원회를 두지 않을 수 있다
② 내부통제의 기본방침 및 전략수립
③ 내부통제기준의 재정 및 개정
④ 지배구조내부규범의 마련 및 변경
⑤ 임직원의 직업윤리와 준법정신을 중시하는 조직문화의 정착방안 마련

3. 영업점에 대한 준법감시 통제

1) 준법감시인이 영업점에 대한 준법감시업무를 위하여 지명하는 영업점별 영업관리자는 다음의 요건을 모두 구비한 자이어야 한다.

① 영업점에서 1년 이상 근무한 경력이 있거나 준법감시, 감사업무를 1년 이상 수행한 경력이 있는 자로서 당해 영업점에 상근하고 있을 것
② 영업점장이 아닌 책임자급일 것. 다만, 당해 영업점의 직원수가 적어 영업점장을 제외한 책임자급이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

2) 영업관리자 관련 기준

① 일정한 요건을 충족하는 경우 단일 영업관리자가 2 이상의 영업점의 영업관리자의 업무를 수행할 수 있다.
② 준법감시인은 영업점별 영업관리자에 대하여 연간 1회 이상 법규 및 윤리 관련 교육을 실시하여야 한다.

③ 회사는 영업점별 영업관리자의 임기를 1년 이상으로 하여야 한다.
④ 회사는 영업점별 영업관리자에게 업무수행 결과에 따라 적절한 보상을 지급할 수 있다.

3) 회사가 특정 고객을 위하여 고객전용공간을 제공하는 경우 준수하여야 할 사항

① 당해 공간은 직원과 분리되어야 하며 통제가 용이한 장소에 위치하여야 한다.
② 사이버룸의 경우 반드시 "사이버룸"임을 명기(문패 부착)하고 외부에서 내부를 관찰할 수 있도록 개방형 형태로 설치되어야 한다.

③ 회사는 다른 고객이 사이버룸 사용 고객을 직원으로 오인하지 아니하도록 사이버룸 사용 고객에게 명패, 명칭, 개별 직통전화 등을 사용하도록 하거나 제공하여서는 아니 된다.
④ 영업점장 및 영업관리자는 사이버룸 등 고객전용공간에서 이루어지는 매매거래의 적정성을 모니터링하고 이상매매가 발견되는 경우 지체없이 준법감시인에게 보고하여야 한다.

제6장 위반행위에 대한 제재

1. 자율규제

① 금융투자협회 : 회원 간의 건전한 영업질서 유지 및 투자자보호를 위한 자율규제 업무이다.
② 위반에 대해서 주요직무 종사자의 등록 및 관리권과 회원의 제명 또는 그 밖의 제재권(회원의 임직원에 대한 제재의 권고(직접제재는 불가)를 포함)을 발동할 수 있다.

2. 행정제재

① 금융위원회의 금융투자업자에 대한 제재권
② 자본시장법 상 금융위원회의 금융투자업자의 임원, 직원에 대한 조치권
③ 청문(인가취소, 면직, 해임요구 시 반드시 실시) 및 이의 신청

3. 민사책임

1) 법률행위의 실효

하자가 있는 경우	중대한 하자	무효
	보다 가벼운 하자	취소
계약당사자 일방의 채무 불이행으로 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우	일시적 거래	해제(계약이 소급적으로 실효되어 원상회복의무 발생)
	계속적 거래	해지(장래를 향하여 계약이 실효)

2) 손해배상

채무불이행(계약책임) 또는 불법행위에 의하여 손해를 입은 자는 배상을 청구할 수 있다.
① 계약책임은 계약관계에 있는 당사자(주로 채권자와 채무자) 사이에 계약 위반을 이유
② 불법행위책임은 계약관계의 존부를 불문하고, '고의 또는 과실'의 위법행위로 타인에게 손해를 가한 경우를 말하고, 가해자는 피해자에게 발생한 손해를 배상하여야 한다.

4. 형사책임

① 죄형법정주의
② 행위자와 법인 양자를 모두 처벌하는 양벌규정을 두는 경우가 많다.

과목명 : 투자자 분쟁예방

제1장 분쟁의 유형

1. 부당권유 등 불완전판매 관련 분쟁

(사례)

① 직원이 '혼자만 알고 있는 호재인데 소문이 날까봐 이를 밝힐 수 없음. 당장 투자하지 않으면 시기를 놓친다'는 등의 말로 매매를 권유한 것은 부당권유로 인정

② 증권사 직원의 주식투자 권유 시 고객이 투자성향을 보수적이라고 기재하였더라도 과거 파생상품 및 주식 투자경험이 있었기에 부당권유로 보기 곤란

2. 주문 관련 분쟁

만일 임직원 등의 단순 주문실수가 발생한 경우 인지 즉시 해당 주문으로 인해 발생한 손익을 확정하고 손실에 대한 차액을 배상하겠다는 의사표시를 고객에게 제안하는 등 분쟁으로 발생하지 않도록 처리하여야 한다.

3. 일임매매 관련 분쟁

일임매매는 원칙적으로 금지되지만

예외적으로

① 투자일임업자로서 금융소비자와 일임계약을 체결하고 진행하는 경우

② 투자중개업자가 금융소비자의 매매주문을 받아 이를 처리하는 과정에서 투자판단의 일부 또는 전부를 일임 받는 법에서 정한 다음의 경우는 허용

㉠ 투자자가 금융투자상품의 매매거래일(하루에 한정한다)과 그 매매거래일의 총매매수량이나 총매매금액을 지정한 경우로서 투자자로부터 그 지정 범위에서 금융투자상품의 수량, 가격, 시기에 대한 투자판단을 일임 받은 경우

㉡ 투자자가 여행 · 질병 등으로 일시적 부재 중에 금융투자상품의 가격 폭락 등 불가피한 사유가 있는 경우로서 투자자로부터 약관 등에 따라 미리 금융투자상품의 매도권한을 일임 받는 경우

(사례)

고객이 증권사 직원에게 주식 매매를 일임한 기간의 월매매회전율이 약 1400%에 달하였고 단기매매를 하였어야 할 특별한 사정이 없었던 점 등을 고려컨대 과다매매가 인정되고 고객의 당일 "전부 처분 지시"에도 불구하고 직원의 지정가 주문으로 일부수량만 매도되었다면 선관주의의무를 해태한 것으로 봄

4. 임의매매 관련 분쟁

임의매매는 법으로 금지되어 있고 예외가 없다.

(사례)

① 고객이 직원의 임의매매 사실을 알고도 즉시 이에 대한 배상요구를 하지 않았다는 사실만으로 임의매매를 추인한 것으로 보기 어렵다.

② 고객이 증권회사 직원에게 주식매매를 포괄일임하였다고 하더라도 직원이 고객의 특정종목에 대한 매수금지 지시에 불응하여 동 종목을 매수한 행위는 임의매매에 해당한다.

5. 전산장애 관련 분쟁

다음의 경우 금융회사는 손해배상 책임을 진다.

① 접근매체의 위조나 변조로 발생한 사고

② 계약체결 또는 거래지시의 전자적 전송이나 처리 과정에서 발생한 사고

③ 전자금융거래를 위한 전자적장치 또는 정보통신망에 침입하여 거짓이나 부정한 방법으로 획득한 접근매체의 이용으로 발생한 사고

다만, 다음의 경우에는 그 책임의 전부 또는 일부를 금융소비자에게 부담시킬 수 있다.

① 사고발생에 있어서 이용자의 고의나 중대한 과실이 있는 경우로서 그 책임의 전부 또는 일부를 이용자의 부담으로 할 수 있다는 약정을 미리 이용자와 체결한 경우

② 법인(중소기업기본법상 소기업은 제외)인 이용자에게 손해가 발생한 경우로 금융회사 또는 전자금융업자가 사고를 방지하기 위하여 보안정책을 수립하고 이를 철저히 준수하는 등 합리적으로 요구되는 충분한 주의의무를 다한 경우

제2장 개인정보보호법 관련 고객정보처리

1. 개인정보보호법

① 일반법으로서 관련 특별법이 있을 경우는 특별법의 적용이 우선된다.
② 특별법에 정함이 없으면 개인정보보호법을 적용한다.

③ 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람을 "정보주체"라고 한다.
④ 업무를 목적으로 개인정보파일을 운용하기 위하여 스스로 또는 다른 사람을 통하여 개인정보를 처리하는 공공기관, 법인, 단체 및 개인 등을 "개인정보처리자"라고 한다.

2. 개인정보처리자의 개인정보 보호 원칙

① 최소한의 개인정보 수집이라는 입증책임은 개인정보처리자가 부담한다.
② 개인정보처리자는 정보주체가 필요한 최소한의 정보 외의 개인정보수집에 동의하지 않는다는 이유로 정보주체에게 재화 또는 서비스의 제공을 거부하여서는 안 된다.

③ 개인정보처리자는 정보주체의 동의를 받거나 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 정보주체의 개인정보를 제3자에게 제공할 수 있다.
④ 개인정보의 익명처리가 가능한 경우에는 익명에 의하여 처리하여야 한다.

3. 개인정보보호법상 개인정보유출시 처벌

① 정보유출에 대한 손해배상을 강화하면서 징벌적 손해배상제도를 도입하였다.
② 고의, 중과실로 개인정보를 유출한 기관에 대해 가중된 책임을 물어 피해액의 최대 5배까지 배상액을 중과할 수 있도록 하였다.

③ 개인정보유출로 인해 피해를 입었을 경우 구체적 피해액을 입증하지 못하더라도 법원 판결을 통해 정해진 일정금액을 보상받는 법정손해배상제도를 도입하였다.
④ 개인에게도 적용된다.

제3장 금융분쟁조정

1. 금융감독원의 분쟁조정

1) 분쟁조정절차

① 분쟁조정신청
② 사실조사 등
③ 위원회 회부 전 처리(신청내용이 분쟁조정대상으로 적합지 아니한 경우)
④ 합의권고 : 접수일로부터 30일 이내에 합의가 성립하지 아니한 경우 분쟁조정위원회에 회부
⑤ 분쟁조정위원회의 조정 : 회부일로부터 60일 이내에 결정

2) 조정의 효력

① 당사자가 조정안을 제시받은 날로부터 20일 이내에 수락하지 않으면 해당 조정안을 수락하지 않은 것으로 본다.
② 분쟁당사자가 분쟁조정위원회의 조정안을 수락한 경우 : 재판상 화해와 동일한 효력
③ 따라서 수락된 조정결정내용을 어느 일방이 이행하지 않을 경우 상대방은 별도의 소송절차 없이 강제집행을 신청할 수 있음

3) 소송지원

피신청인의 조치가 현저히 부당하다고 위원회가 인정하는 경우 신청인의 소송지원요청 시 신청인을 위한 소송지원을 할 수 있음

2. 협회의 분쟁조정

1) 조정의 신청

① 신청자는 분쟁조정신청서를 협회에 제출
② 대리인 선임 가능, 공동조정신청의 경우 대표자 선임 가능
③ 위원장은 구두 또는 서면으로 당사자에게 합의할 것을 권고
④ 위원장 직권 종결사항
㉠ 수사기관이 수사 중이거나 법원에 제소된 경우
㉡ 법원 또는 다른 분쟁조정기관에 조정신청을 한 경우 등

2) 분쟁조정

① 위원장은 신청사건을 접수일로부터 30일 이내에 위원회에 회부(불가피하다고 인정하는 경우에는 회부를 연기할 수 있음)
② 신청사건 조사
③ 당사자 등의 의견청취
④ 결정 : 회부된 날로부터 30일 이내 조정결정(각하결정 가능)
⑤ 조정결정 등의 통지

⑥ 재조정신청 : 30일 이내
분쟁당사자가 분쟁조정위원회의 조정안을 수락한 경우 : 「민법」상 화해와 동일한 효력

3) 비공개원칙

분쟁조정은 비공개를 원칙으로 하며, 위원회 위원 및 관계 임직원 등은 비밀을 유지하여야 함

4) 소송지원

① 협회는 피신청인인 금융투자회사가 정당한 사유없이 위원회 조정결정을 수락하지 않았을 때 신청인의 소송지원 신청이 있고 투자자보호 등을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 변호사를 소송대리인으로 위촉하여 소송을 지원할 수 있음

② 소송수행 지원을 하는 경우에는 변호사 수임료는 협회가 지원하고 이외 인지대 등 소송비용은 신청인이 부담

과목명 : 자금세탁 방지제도

제1장 개요

1. 자금세탁의 절차

1) 예치단계 : 배치
금융회사에 유입하거나 국외로 이송, 발각이 쉬워 가장 어려운 단계이다

2) 은폐단계 : 반복
복잡한 금융거래를 거쳐 자금추적을 불가능하게 만든다, 역외금융피난처를 이용

3) 합법화단계 : 통합
불법자금을 정상적인 경제활동에 재투입

2. 자금세탁방지제도

① 자금세탁행위란 불법재산의 취득·처분 또는 발생 원인에 대한 사실을 가장하거나 그 재산을 은닉하는 행위 및 탈세목적으로 재산의 취득·처분 또는 발생 원인에 대한 사실을 가장하거나 그 재산을 은닉하는 행위를 말한다.

② 공중협박자금조달행위란 공중협박자금에 이용된다는 점을 알면서 자금 또는 재산을 모집·제공하거나 이를 운반·보관하는 행위와 자금 또는 재산의 모집·제공·운반·보관을 강요하거나 권유하는 행위를 말한다.

3. 자금세탁방지업무 국내기구 : 금융위원회 소속의 금융정보분석원

① 우리나라의 자금세탁방지기구(FIU)는「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」에 의거하여 설립된 금융정보분석원이다.
② 금융정보분석원은 법무부·금융위원회·국세청·관세청·경찰청·한국은행·금융감독원 등 관계기관의 전문 인력으로 구성되어 있으며,

③ 금융기관 등으로부터 자금세탁관련 혐의거래를 수집·분석하여 불법거래, 자금세탁행위 또는 공중협박자금조달행위와 관련된다고 판단되는 금융거래 자료를 법집행기관(검찰청, 경찰청, 국세청, 관세청, 금융위, 중앙선관위 등)에 제공하는 업무를 주업무로 하고,
④ 금융기관 등의 혐의거래 보고업무에 대한 감독 및 검사, 외국 FIU와의 협조 및 정보교류 등을 담당하고 있다.

제2장 주요제도

1. 고객확인제도

(1) 고객확인

① 금융기관이 고객과 거래 시 고객신원, 실소유자여부, 거래목적 등을 파악하는 등 고객에 대한 합당한 주의를 기울이는 제도이다.
② 여기서 '실제소유자'란 고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 자연인, 즉 해당 금융거래로 인해 궁극적 혜택을 보는 개인으로서 법인은 제외된다.

③ 계좌의 신규개설이나 1,000만원(미화 1만달러)이상의 일회성 금융거래(연결거래 포함. 송금, 환전 등) 시 고객의 신원에 관한 사항, 실제소유자에 관한 사항을 확인하여야 한다.
④ 금융거래가 개시되기 전에 하여야 하나 두 가지 예외가 있다.
- 종업원, 학생 등에 대한 일괄적인 계좌개설
- 타인을 위한 보험
⑤ 금융기관은 제3자를 통해 고객확인의무를 이행할 수도 있다.

(2) 간소화된 고객확인 (CDD, Customer Due Diligence)

① 저위험, 중위험 고객 대상
② 성명, 실명번호, 주소, 연락처, 실제 당사자 여부 확인
③ 계좌를 신규개설하고 해당계약을 기반으로 하는 거래(거래금액 무관)와 계좌에 의하지 않은 일회성 금융거래 등 자금세탁행위의 우려가 있는 경우에 실시
④ 계좌에 의하지 않은 일회성 금융거래의 구체적 기준
- 전신송금 및 가상자산 : 100만원 또는 그에 상당하는 외화
- 카지노 : 300만원 또는 그에 상당하는 외화
- 외화표시 외국환거래 : 10,000달러
- 기타 : 1,000만원

(3) 강화된 고객확인 (EDD, Enhanced Due Diligence)

① 고위험 고객, 높은 위험의 상품 대상,
② CDD 확인 항목 외에 거래의 목적, 자금의 원천 추가 확인

(4) 고객확인절차

① 고객정보(신원정보)의 확인
② 고객정보(신원정보)의 검증
③ 실제소유자 확인
- 여기서 '실제소유자'란 고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 자연인, 즉 해당 금융거래로 인해 궁극적 혜택을 보는 개인으로서 법인은 제외된다.
- 특히 법인의 경우에는 '25%이상 최대주주 > 최대지분 소유자 > 대표자' 의 순서로 최소 2단계 이상 확인해야 하며,
- 이 경우 확인해야할 정보는 실제소유자의 영문성명, 생년월일, 국적정보 등

④ 요주의 리스트 확인
⑤ 고객위험평가 : 중저위험 고객은 3년, 고위험 고객은 1년마다 재수행
→ 위험기반접근법에서의 '위험'은 4가지로 구분된다. [국가, 고객, 상품, 사업(서비스)위험]
⑥ 추가정보의 수집 : 고위험으로 평가되거나 의심스러운 고객인 경우 EDD실시

(5) 고객이 신원확인 등을 위한 정보제공을 거부하여 고객확인을 할 수 없는 경우

계좌개설 등 신규거래를 거절하고 이미 수립된 거래관계를 종료하여야 하며 이 경우 의심되는 거래의 보고여부를 검토하여야 한다.

2. 의심거래보고제도

① 영업점 직원은 업무지식과 전문성, 경험을 바탕으로 고객의 평소 거래상황, 직업, 사업내용 등을 고려하여 취급한 금융거래가 혐의거래로 의심되면 그 내용을 보고책임자에게 보고한다. (금융기관종사자의 주관적 판단에 의존, 금액제한 없음)
② 보고책임자는 특정금융거래정보보고 및 감독규정의 별지 서식에 의한 의심스러운 거래 보고서에 기재하여 지체 없이 금융정보분석원에 보고한다.

3. 고액현금거래보고제도

① 금융기관은 1거래일 동안 1천만원 이상의 현금을 입금하거나 출금하는 경우에 거래자의 신원과 거래일시, 거래금액 등을 금융정보분석원에 보고하여야 한다.

② 금액을 산정함에 있어서는 금융기관이 1거래일 동안 금융기관별로 지급한 금액, 영수한 금액을 각각 별도 합산하는 실질주의 방식을 취하고 있다.
Ex) 입금 900만원+출금 800만원 시 보고의무가 없다.

③ 다만, 회계상의 가치이전만 이루어지는 거래 및 다음의 경우에는 보고대상에서 제외한다.
㉠ 고객요청에 의한 대체거래(실제 현금거래가 아닌 거래)
㉡ 다른 금융기관과의 현금 입출금거래
㉢ 국가, 지방자치단체, 기타 공공단체와의 현금 입출금거래
㉣ 100만원 이하의 무매체(무통장)입금 거래
㉤ 수표거래, 계좌이체, 인터넷 뱅킹 등을 이용한 거래

제3장 자금세탁 방지와 내부통제활동

1. 자금세탁 방지 내부통제 체계

1) 개요
- 내부통제 활동은 회사 내부에서의 통제, 자금세탁 방지는 회사 외부 고객과의 관계
- 자금세탁 방지는 영업과 관련한 금융기관 내 모든 부서와 관련된 업무

2) 이사회
- 자금세탁 방지를 위해 설계·운영하는 내부통제 정책에 대한 감독책임
- 경영진과 감사(감사위원회)의 평가 및 조치결과에 대한 검토 및 승인

3) 경영진
- 자금세탁 방지를 위한 내부통제 정책의 설계·운영·평가 및 내부통제 규정의 승인
- 내부통제 정책의 준수책임 및 취약점에 대한 개선조치 사항의 이사회 보고
- 내부통제 정책 이행과정에서 발견된 취약점을 개선할 책임
- 전문성과 독립성을 갖춘 보고책임자의 임면 및 그 임면사항의 금융정보분석원장 통보

4) 보고책임자
- 의심되는 거래 또는 고액현금거래 보고책임, 고객확인 이행 관련 업무의 총괄
- 관련 규정 및 세부 업무지침의 작성 및 운영
- 자금세탁방지 업무와 관련하여 임직원별 역할과 책임 및 보고체계 명시
- 자금세탁 및 공중협박자금조달 유형과 기법에 대한 대응방안 마련
- 직원알기제도의 수립·운영 및 임직원에 대한 교육·연수
- 자금세탁방지 등의 업무 관련 자료의 보존, 운영상황 모니터링 및 개선·보완
- 시스템 및 통제활동의 운영과 효과적인 정기적 점검결과 및 개선사항의 경영진 보고
- 금융 거래 규모 등 자체 여건을 감안한 전담직원 배치

5) 임직원
- 자금세탁 방지 관련 기준과 절차 준수, 보고 및 신고사항의 누설 금지

2. 자금세탁 방지 내부통제

1) 내부통제 주요 내용

① 교육 및 연수 : 보고책임자는 자금세탁 방지 관련 교육 및 연수를 연 1회 이상 실시 (교육대상별 구분)

② 직원알기제도 : 자금세탁 등에 임직원이 이용되지 않도록 채용 시 그 신원사항 등 확인

③ 보고체계수립 :
보고책임자에 대한 내부보고체계, 금융정보분석원에 대한 외부보고체계 수립

④ 기록보존 :
고객확인기록, 금융거래기록, 의심거래 및 고액현금거래 보고서 등 5년 이상 보존

⑤ 신규 상품 :
신규 상품 및 서비스 판매 전에 자금세탁 위험을 측정할 수 있는 절차를 수립·운영

⑥ 독립적 감사 :
자금세탁방지 등의 업무를 수행하는 부서와 독립된 부서에서 감사체계 구축·운영

2) 위험기반 접근법(RBA : Risk Based Approach)

① 위험도 높은 분야는 강화된 조치, 낮은 분야는 간소화된 조치 : 위험에 비례한 자원 활용

② 위험의 분류 : 국가위험, 고객위험, 상품위험, 사업(서비스)위험

③ 사후 적발·보고 체계에서 사전에 감지·평가하여 대응함으로써 위험 감소

④ 국가 : 국가위험평가와 업권별 위험평가 실시 및 공유체계 마련

⑤ 검사기관 : 검사·감독 시 금융기관 등의 위험평가 결과 검토

⑥ 금융기관 :
전사적 위험평가 마련·실시, 정책·통제절차 이행, 관할당국·기관의 지침·요구사항 충족

3. 위반 시 제재조치

1) 벌칙

① 징역과 벌금을 같이 부과 가능

② 행위자가 소속된 법인 또는 개인에 대해서도 벌금형 부과 가능

2) 과태료

① 최고 1억원 이하의 과태료

- 내부통제의무 미이행, 고객확인의무 미이행
- 가상자산사업자가 고객별 거래내역을 분리하여 관리하지 않은 경우
- 금융정보분석원장의 명령, 지시, 검사를 거부, 방해, 기피

② 3천만원 이하의 과태료

- 의심거래보고, 고액현금거래보고 미이행
- 신규계좌 개설 및 일정금액 이상의 일회성 금융거래시 고객의 신원, 실제소유자 미확인
- 자금세탁방지 관련 자료 및 정보의 미보존

4. 자금세탁 방지 관련 제도

1) 차명거래 금지제도

① 불법행위(불법재산 은닉, 자금세탁, 조세포탈 등)를 목적으로 하는 차명 금융거래 금지
② 실명이 확인된 계좌에 보유하고 있는 금융자산은 '명의자 소유'로 추정
③ 금융회사 종사자의 불법 차명거래의 알선·중개 금지 : 5년 이하의 징역, 5천만원 이하의 벌금
④ 금융회사 종사자는 불법차명거래가 금지된다는 사실을 거래자에게 설명 의무 부여

2) 반부패협약

① 목적 : 외국공무원에 대한 뇌물공여행위 형사처벌, 민간인 간의 뇌물공여행위 제외
② 외국공무원의 범위 : 공무원 외에 공공기관, 공기업, 국제기구 공무원 포함
③ 국제상거래에 있어 부당한 보수·이익을 제공하거나 제의, 약속하는 모든 행위 포함
④ 뇌물을 제공한 자연인뿐만 아니라 책임있는 법인도 처벌
⑤ 뇌물 및 이익의 몰수, 사법공조 및 범죄인 인도로 해당 국가 뇌물죄에 상응하는 형사처벌 부과

3) 미국 해외부패방지법

- 규제대상 : 미국 시민권자·국적자, 미국 거주 외국인, 주사업장이 미국인 기업, 미국법에 의해 설립된 기업, 미국증권거래소 상장기업, 이들의 중개·대리인의 뇌물제공 행위

4) 해외금융계좌신고제도(FBAR : Foreign Bank Account Reporting)

- 미국 납세의무자가 1년 동안 해외 금융계좌 합계액 1만 달러 초과시 미재무부에 신고

5) 해외금융계좌 납세자협력법(FATCA : Foreign Account Tax Compliance Act)

- 미국 자국민의 역외 탈세 방지를 위해 해외 금융기관에게 미국 국민의 금융거래정보를 국세청에 보고하도록 의무화하고 다수의 국가와 체결한 협정

6) 다자간 조세정보 자동교환 협정(MCAA)

- OECD 및 G20 국가를 중심으로 각 국가의 납세의무가 있는 고객의 금융정보를 상호 교환하는 협정